CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC

Câu 1: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nhà nước là hiện tượng:

A. Vĩnh cửu, bất biến.

B. Xuất hiện do ý muốn chủ quan của con người.

C. Lịch sử, có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong.

D. Do thần thánh sáng tạo ra.

Câu 2: Học thuyết nào cho rằng Nhà nước là kết quả của một hợp đồng được ký kết giữa những người sống trong trạng thái tự nhiên?

A. Thuyết thần học.

B. Thuyết gia trưởng.

C. Thuyết khế ước xã hội.

D. Thuyết bạo lực.

Câu 3: Theo Ph. Ăngghen, hình thức xuất hiện Nhà nước nào sau đây là đặc trưng nhất, ra đời trực tiếp từ mâu thuẫn giai cấp trong lòng xã hội thị tộc?

A. Nhà nước La Mã.

B. Nhà nước Giécmanh.

C. Nhà nước Aten.

D. Nhà nước Phong kiến.

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây KHÔNG phải là đặc điểm cơ bản của Nhà nước?

A. Thiết lập quyền lực công đặc biệt.

B. Quản lý dân cư theo dấu hiệu huyết thống.

C. Có chủ quyền quốc gia.

D. Ban hành pháp luật và thu các loại thuế.

Câu 5: Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, quyền lực thuộc về ai?

A. Một cá nhân (Tù trưởng).

B. Một bộ máy cưỡng chế chuyên biệt.

C. Toàn thể xã hội (quyền lực xã hội).

D. Một giai cấp thống trị.

Câu 6: Bản chất của Nhà nước được thể hiện ở hai tính chất cơ bản nào?

A. Tính giai cấp và tính xã hội.

B. Tính dân tộc và tính nhân dân.

C. Tính pháp lý và tính chính trị.

D. Tính lịch sử và tính vĩnh cửu.

Câu 7: Chức năng nào của Nhà nước được hiểu là những mặt hoạt động chủ yếu trong nội bộ một nước?

A. Chức năng đối ngoại.

B. Chức năng đối nội.

C. Chức năng kinh tế.

D. Chức năng xã hội.

Câu 8: Hình thức chính thể nào mà trong đó quyền lực tối cao của Nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần trong tay một cá nhân theo nguyên tắc thừa kế?

Đỗ Tuấn Anh

A. Chính thể cộng hòa.
B. Chính thể quân chủ.
C. Chính thể đại nghị.
D. Chính thể tổng thống.

Câu 9: Trong chính thể cộng hòa đại nghị, cơ quan nào có vị trí và vai trò rất lớn, có thể bỏ phiếu không tín nhiệm Chính phủ?

A. Tổng thống.
B. Nghị viện.
C. Tòa án Hiến pháp.
D. Chính phủ.

Câu 10: Nhà nước nào sau đây có đặc điểm "Có một Hiến pháp duy nhất, một hệ thống pháp luật thống nhất và lãnh thổ được phân chia thành các đơn vị hành chính trực thuộc"?

A. Nhà nước liên bang.
B. Nhà nước đơn nhất.
C. Nhà nước quân chủ.
D. Nhà nước cộng hòa.

Câu 11: Kiểu Nhà nước nào là kiểu Nhà nước đầu tiên trong lịch sử?

A. Nhà nước phong kiến.
B. Nhà nước chủ nô.
C. Nhà nước tư sản.
D. Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 12: Cơ sở kinh tế của Nhà nước phong kiến là gì?

A. Chế độ sở hữu tư bản về tư liệu sản xuất.
B. Quan hệ sản xuất phong kiến dựa trên chiếm hữu ruộng đất của địa chủ.
C. Chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất.
D. Nền kinh tế thị trường tự do.

Câu 13: Kiểu Nhà nước tư sản sử dụng phương pháp chủ yếu nào để thực hiện chuyên chính tư sản?

A. Chỉ sử dụng phương pháp bạo lực.
B. Chỉ sử dụng phương pháp dân chủ.
C. Sử dụng cả phương pháp bạo lực và dân chủ.
D. Không sử dụng cả bạo lực lẫn dân chủ.

Câu 14: Bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là:

A. Công cụ chuyên chính của thiểu số bóc lột với đa số nhân dân.
B. Công cụ duy trì sự thống trị của đa số với thiểu số, thực hiện dân chủ với đa số.
C. Công cụ điều hòa lợi ích giữa các giai cấp.
D. Tổ chức quyền lực phi giai cấp.

Câu 15: Tiền thân của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

A. Nhà nước Việt Nam Phong kiến.
B. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
C. Nhà nước Đông Dương.
D. Nhà nước Việt Nam Cộng hòa.

Đỗ Tuấn An

Câu 16: Theo Hiến pháp 2013, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam là gì?

A. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

C. Sự thống nhất ý chí của toàn dân tộc.

D. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

Câu 17: Chức năng nào sau đây được xem là chức năng cơ bản, đặc thù của Nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Nhà nước CHXHCN Việt Nam nói riêng?

A. Chức năng đàn áp.

B. Chức năng tổ chức và quản lý kinh tế.

C. Chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược.

D. Chức năng ngoại giao.

Câu 18: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

A. Chính thể quân chủ lập hiến.

B. Chính thể cộng hòa.

C. Chính thể quân chủ tuyệt đối.

D. Chính thể cộng hòa đại nghị.

Câu 19: Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Chính phủ.

B. Chủ tịch nước.

C. Quốc hội.

D. Tòa án nhân dân tối cao.

Câu 20: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam KHÔNG bao gồm:

A. Toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

B. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp.

D. Tập trung quyền lực vào người đứng đầu Chính phủ.

Câu 21: Theo Hiến pháp 2013, cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất?

A. Chủ tịch nước.

B. Tòa án nhân dân tối cao.

C. Chính phủ.

D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Câu 22: Cơ quan nào thực hiện chức năng xét xử ở nước CHXHCN Việt Nam?

A. Chính phủ.

B. Quốc hội.

C. Tòa án nhân dân.

D. Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 23: Cơ quan nào thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố?

A. Tòa án nhân dân.

B. Quốc hội.

Đỗ Tuấn An

C. Chính phủ. **D.** Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 24: Học thuyết Nhà nước pháp quyền "Rechtsstaat" có nguồn gốc từ quốc gia nào?

A. Pháp. **B.** Anh.

C. Đức. **D.** Mỹ.

Câu 25: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là một đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền?

A. Sự thống trị của pháp luật.

B. Sự ràng buộc của Nhà nước bởi pháp luật.

C. Bảo vệ quyền tự do cá nhân.

D. Quyền lực nhà nước là vô hạn, không cần phân chia.

Câu 26: Ở cấp độ cao nhất, Nhà nước pháp quyền đòi hỏi điều gì?

A. Nhà nước phải đặt mình dưới pháp luật.

B. Người dân được bảo đảm các quyền và tự do một cách hữu hiệu.

C. Có sự phân công rành mạch giữa các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

D. Pháp luật phải được công bố rộng rãi.

Câu 27: Khái niệm "Nhà nước pháp quyền" lần đầu tiên được sử dụng chính thức trong các văn bản chính trị - pháp lý ở Việt Nam vào năm nào?

A. 1945. **B.** 1946.

C. 1991. **D.** 2013.

Câu 28: Điều 2 Hiến pháp 2013 khẳng định Nhà nước CHXHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền:

A. Tư sản.

B. Xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

C. Dân chủ nhân dân.

D. Cộng hòa đại nghị.

Câu 29: Thuyết gia trưởng quan niệm Nhà nước là kết quả của:

A. Một khế ước xã hội. **B.** Sự phát triển của gia đình.

C. Sự sáng tạo của Thượng đế. **D.** Bạo lực giữa các thị tộc.

Câu 30: Lần phân công lao động xã hội thứ ba trong xã hội nguyên thủy dẫn đến sự xuất hiện của tầng lớp nào?

A. Chủ nô. **B.** Nô lệ.

C. Thương nhân. **D.** Thợ thủ công.

Câu 31: Theo quan điểm Mác-Lênin, Nhà nước xuất hiện khi:

A. Con người có ý thức về tổ chức.

B. Xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định, có sự phân chia giai cấp và mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được.

C. Có sự thỏa thuận giữa các thành viên trong xã hội.

D. Có sự xâm lược của thị tộc này với thị tộc khác.

Câu 32: Đặc điểm "thiết lập quyền lực công đặc biệt" của Nhà nước hàm ý:

A. Quyền lực này hoà nhập với dân cư như trong thị tộc.

B. Quyền lực này tách khỏi xã hội, đứng trên xã hội và có bộ máy cưỡng chế chuyên nghiệp.

C. Quyền lực này dựa hoàn toàn vào uy tín cá nhân.

D. Quyền lực này không mang tính cưỡng chế.

Câu 33: Tính xã hội của Nhà nước thể hiện ở việc:

A. Nhà nước chỉ quan tâm đến lợi ích của giai cấp thống trị.

B. Nhà nước phải giải quyết các công việc chung của xã hội, phục vụ lợi ích cộng đồng.

C. Nhà nước là công cụ chuyên chính của một giai cấp.

D. Nhà nước không can thiệp vào các vấn đề xã hội.

Câu 34: Chế độ chính trị phản dân chủ được đặc trưng bởi:

A. Tập trung quyền lực vào tay một người hoặc một nhóm người, cai trị bằng biện pháp độc đoán, không bị ràng buộc bởi pháp luật.

B. Quyền lực tối cao thuộc về nhân dân.

C. Nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

D. Sự bình đẳng về giới tính, dân tộc.

Câu 35: Sự thay thế giữa các kiểu Nhà nước trong lịch sử diễn ra thông qua:

A. Sự thoả thuận hòa bình giữa các giai cấp.

B. Các cuộc cách mạng xã hội.

C. Sự can thiệp từ bên ngoài.

D. Sự tiến hóa tự nhiên của xã hội.

Câu 36: Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, hai giai cấp chính là:

A. Địa chủ và nông dân.
B. Tư sản và vô sản.
C. Chủ nô và nô lệ.
D. Quý tộc và bình dân.

Câu 37: Chức năng đối ngoại của Nhà nước chủ nô nổi bật là:

A. Tổ chức quản lý kinh tế.
B. Tiến hành chiến tranh xâm lược.
C. Xây dựng các công trình phúc lợi.
D. Bảo vệ môi trường.

Câu 38: Nhà nước phong kiến chủ yếu được tổ chức theo hình thức chính thể nào?

A. Cộng hòa.
B. Quân chủ.
C. Đại nghị.
D. Lưỡng tính.

Đỗ Tuấn Anh

Câu 39: Trong chính thể cộng hòa tổng thống, Tổng thống:

A. Do Nghị viện bầu ra.

B. Vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là người đứng đầu Chính phủ.

C. Chịu trách nhiệm trước Nghị viện.

D. Có thể bị Nghị viện bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Câu 40: Trong Nhà nước liên bang, các Nhà nước thành viên:

A. Có chủ quyền quốc gia hoàn toàn trong lĩnh vực đối ngoại.

B. Có Hiến pháp và pháp luật riêng, nhưng không được mâu thuẫn với Hiến pháp và pháp luật liên bang.

C. Được tự do rút khỏi liên bang bất cứ lúc nào.

D. Không có chính quyền riêng.

Câu 41: Theo Hiến pháp 2013, cơ quan nào do nhân dân trực tiếp bầu ra?

A. Chính phủ.

B. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

C. Tòa án nhân dân.

D. Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 42: Nguyên tắc "tập trung dân chủ" trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam KHÔNG thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng trung ương.

B. Cơ quan nhà nước cấp dưới được chủ động, sáng tạo trong phạm vi thẩm quyền.

C. Mọi vấn đề của địa phương đều do trung ương quyết định.

D. Kết hợp chế độ thủ trưởng với việc bàn bạc tập thể.

Câu 43: Nhiệm vụ nào sau đây thuộc về Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?

A. Lãnh đạo công tác của các Bộ, ngành.

B. Lập hiến và lập pháp.

C. Trực tiếp tổ chức thực hiện pháp luật.

D. Xét xử các vụ án hình sự.

Câu 44: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có quyền hạn nào sau đây?

A. Là người đứng đầu Chính phủ.

B. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh.

C. Trực tiếp xét xử các vụ án quan trọng.

D. Ban hành các văn bản luật.

Câu 45: Uỷ ban nhân dân các cấp là cơ quan:

A. Quyền lực nhà nước ở địa phương.

Đỗ Tuấn Anh

B. Hành chính nhà nước ở địa phương, cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân.

C. Xét xử ở địa phương.

D. Kiểm sát ở địa phương.

Câu 46: Học thuyết "Rule of Law" (Nhà nước pháp quyền) có nguồn gốc từ:

A. Đức. **B.** Pháp.

C. Anh. **D.** Mỹ.

Câu 47: Theo học thuyết "Rule of Law", nội dung nào sau đây là đúng?

A. Pháp luật có thể có hiệu lực hồi tố.

B. Pháp luật không nhất thiết phải công bố.

C. Pháp luật phải rõ ràng, minh bạch và có tính dự báo.

D. Pháp luật có thể phân biệt đối xử.

Câu 48: Văn bản nào ở Việt Nam được coi là mốc đầu tiên khẳng định các quyền tự do, bình đẳng của con người?

A. Hiến pháp 1992. **B.** Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

C. Luật Tổ chức Chính phủ 2001. **D.** Cương lĩnh xây dựng đất nước.

Câu 49: Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thông qua năm nào?

A. 1945. **B.** 1946.

C. 1959. **D.** 1980.

Câu 50: Trong Nhà nước pháp quyền, cơ chế kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật thường không bao gồm:

A. Tòa án Hiến pháp.

B. Tòa án hành chính.

C. Sự giám sát trực tiếp của người dân thông qua bầu cử, khiếu nại, tố cáo.

D. Sự giám sát của các cơ quan truyền thông đại chúng thay thế cho cơ quan tư pháp.

Đỗ Tuấn An

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 1

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	C	11	B	21	C	31	B	41	B
2	C	12	B	22	C	32	B	42	C
3	C	13	C	23	D	33	B	43	B
4	B	14	B	24	C	34	A	44	B
5	C	15	B	25	D	35	B	45	B
6	A	16	B	26	B	36	C	46	C
7	B	17	B	27	C	37	B	47	C
8	B	18	B	28	B	38	B	48	B
9	B	19	C	29	B	39	B	49	B
10	B	20	D	30	C	40	B	50	D

Đỗ Tuấn An

CHƯƠNG 2: NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT

Câu 1: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, pháp luật và Nhà nước cùng phát sinh khi xã hội xuất hiện các điều kiện nào?

A. Con người có nhu cầu trao đổi và giao tiếp.

B. Có sự xuất hiện của chế độ tư hữu, xã hội phân chia giai cấp và có mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa.

C. Xuất hiện các quy tắc đạo đức và tập quán.

D. Nhu cầu về một hệ thống quy tắc xử sự chung cho toàn xã hội.

Câu 2: Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, trật tự xã hội được duy trì chủ yếu bởi loại quy phạm nào?

A. Quy phạm pháp luật.

B. Quy phạm xã hội (tập quán, tín điều tôn giáo, đạo đức).

C. Các mệnh lệnh của thủ lĩnh.

D. Các điều ước quốc tế.

Câu 3: Hình thức cưỡng chế đối với hành vi vi phạm các quy phạm xã hội trong xã hội cộng sản nguyên thủy là gì?

A. Cưỡng chế bằng bộ máy Nhà nước.

B. Cưỡng chế xã hội (khuyên bảo, quở trách, đuổi khỏi thị tộc, giết bỏ).

C. Phạt tù.

D. Phạt tiền.

Câu 4: Khi xã hội phân chia giai cấp, giai cấp thống trị đã biến các tập quán có lợi cho mình thành pháp luật bằng cách nào?

A. Phủ nhận tất cả các tập quán cũ.

B. Duy trì, vận dụng, biến đổi nội dung tập quán và được Nhà nước thừa nhận.

C. Ban hành hoàn toàn các quy tắc xử sự mới.

D. Dựa vào các tín điều tôn giáo.

Câu 5: Con đường hình thành pháp luật nào sau đây KHÔNG được đề cập trong giáo trình?

A. Nhà nước thừa nhận các tập quán có lợi và nâng lên thành pháp luật.

B. Nhà nước ban hành các quy tắc xử sự mới.

C. Các tổ chức xã hội tự ban hành quy tắc và được cộng đồng thừa nhận.

D. Cả A và B đều là con đường hình thành pháp luật.

Câu 6: Đặc điểm nào của pháp luật thể hiện rằng pháp luật là khuôn mẫu, mực thước cho hành vi của mọi chủ thể trong xã hội?

Đỗ Tuấn An

A. Tính được bảo đảm bằng Nhà nước.

B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

C. Tính quy phạm phổ biến.

D. Tính giai cấp.

Câu 7: Sự khác biệt cơ bản về tính quy phạm của pháp luật so với đạo đức, tập quán là gì?

A. Pháp luật có tính quy phạm, còn đạo đức và tập quán thì không.

B. Pháp luật có tính quy phạm và tính phổ biến, áp dụng cho mọi chủ thể trên toàn lãnh thổ.

C. Đạo đức và tập quán có tính quy phạm mạnh mẽ hơn pháp luật.

D. Pháp luật chỉ có tính phổ biến mà không có tính quy phạm.

Câu 8: Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật KHÔNG thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Nội dung được diễn đạt bằng ngôn ngữ pháp lý rõ ràng, chính xác, một nghĩa.

B. Được thể hiện dưới hình thức những quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

C. Phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự giác của người dân.

D. Có hình thức bên ngoài, trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành rõ ràng.

Câu 9: Theo V.I. Lênin, ý chí của Nhà nước phải được thể hiện dưới hình thức gì?

A. Một bản tuyên ngôn.

B. Một đạo luật do chính quyền đặt ra.

C. Một bài phát biểu của người đứng đầu Nhà nước.

D. Một nghị quyết của Đảng.

Câu 10: Tính được bảo đảm bằng Nhà nước của pháp luật thể hiện ở khía cạnh nào?

A. Nhà nước bảo đảm tính bắt buộc chung của pháp luật và sử dụng các biện pháp để pháp luật được thực hiện.

B. Nhà nước cho phép người dân tự quyết định việc thực hiện pháp luật.

C. Pháp luật chỉ được thực hiện thông qua sự thuyết phục.

D. Nhà nước không can thiệp vào việc thực hiện pháp luật.

Câu 11: Bản chất của pháp luật theo học thuyết Mác-Lênin được thể hiện trước hết ở tính chất nào?

A. Tính xã hội. **B.** Tính giai cấp.

C. Tính dân tộc. **D.** Tính mở.

Câu 12: C. Mác và Ph. Ăngghen đã kết luận: "Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành pháp luật...". Kết luận này nói lên điều gì về bản chất của pháp luật?

A. Tính nhân đạo của pháp luật. **B.** Tính giai cấp của pháp luật.

C. Tính dân tộc của pháp luật. **D.** Tính xã hội của pháp luật.

Câu 13: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ nào?

A. Pháp luật phản ánh ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.

B. Pháp luật phản ánh ý chí của toàn xã hội.

C. Pháp luật chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế.

D. Pháp luật đứng trên các giai cấp.

Câu 14: Ngoài tính giai cấp, pháp luật còn mang tính chất nào dưới đây?

A. Tính siêu việt. **B.** Tính ngẫu nhiên.

C. Tính xã hội. **D.** Tính bất biến.

Câu 15: Tính xã hội của pháp luật thể hiện ở điều gì?

A. Pháp luật chỉ thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

B. Pháp luật có thể thể hiện ý chí và lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội, tùy hoàn cảnh lịch sử.

C. Pháp luật không chịu ảnh hưởng của các giai cấp khác.

D. Pháp luật hoàn toàn tách rời các vấn đề xã hội.

Câu 16: Yếu tố nào khiến pháp luật của mỗi quốc gia có bản sắc riêng, được gọi là tính dân tộc?

A. Áp lực từ các cường quốc.

B. Ảnh hưởng của điều kiện kinh tế, chính trị, lịch sử, phong tục tập quán, truyền thống dân tộc.

C. Sự sao chép nguyên bản hệ thống pháp luật của nước ngoài.

D. Xu hướng toàn cầu hóa.

Câu 17: Tính mở của pháp luật trong thời đại ngày nay chủ yếu đề cập đến khả năng nào?

A. Học hỏi, giao lưu giữa các hệ thống pháp luật của các quốc gia.

B. Thay đổi bản chất giai cấp của pháp luật.

C. Xóa bỏ ranh giới quốc gia.

D. Tự do diễn giải pháp luật.

Câu 18: Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế được mô tả như thế nào?

A. Pháp luật quyết định hoàn toàn sự phát triển của kinh tế.

B. Kinh tế quyết định pháp luật, và pháp luật tác động trở lại đối với kinh tế.

C. Pháp luật và kinh tế hoàn toàn độc lập với nhau.

D. Kinh tế là yếu tố duy nhất hình thành nên pháp luật.

Câu 19: Khi pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị tiến bộ và phản ánh đúng trình độ phát triển kinh tế, nó sẽ có tác động như thế nào?

A. Tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đỗ Tuấn An

B. Tiêu cực, kìm hãm kinh tế phát triển.

C. Không có tác động gì.

D. Làm chậm sự phát triển của xã hội.

Câu 20: Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị chủ yếu là mối quan hệ giữa pháp luật với yếu tố nào?

A. Các tổ chức tôn giáo.

B. Đường lối, chính sách của giai cấp cầm quyền.

C. Các quy định đạo đức.

D. Các tập quán xã hội.

Câu 21: Vai trò của pháp luật trong mối quan hệ với chính trị là gì?

A. Là cơ sở duy nhất của chính trị.

B. Là hình thức biểu hiện và phương tiện thực hiện đường lối chính trị của giai cấp thống trị.

C. Hoàn toàn phụ thuộc vào chính trị mà không có sự tác động ngược lại.

D. Tách rời khỏi các vấn đề chính trị.

Câu 22: Mối quan hệ giữa Nhà nước và pháp luật là mối quan hệ như thế nào?

A. Nhà nước và pháp luật độc lập với nhau.

B. Nhà nước và pháp luật có mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời.

C. Pháp luật có trước Nhà nước.

D. Nhà nước phải tuân theo pháp luật do các tổ chức xã hội đặt ra.

Câu 23: Vai trò của Nhà nước đối với pháp luật là gì?

A. Nhà nước là chủ thể đề ra (ban hành hoặc thừa nhận) và bảo đảm cho pháp luật được thực hiện.

B. Nhà nước không có vai trò gì trong việc ban hành pháp luật.

C. Pháp luật hình thành hoàn toàn tự phát, Nhà nước chỉ ghi nhận lại.

D. Nhà nước chỉ ban hành pháp luật khi có yêu cầu từ các tổ chức xã hội.

Câu 24: Vai trò của pháp luật đối với Nhà nước là gì?

A. Pháp luật là cơ sở để tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

B. Pháp luật chỉ điều chỉnh hành vi của người dân, không liên quan đến Nhà nước.

C. Nhà nước không cần pháp luật vẫn có thể quản lý xã hội.

D. Pháp luật làm hạn chế quyền lực của Nhà nước.

Câu 25: Chức năng cơ bản và chủ yếu nhất của pháp luật là gì?

A. Chức năng giáo dục.

B. Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội.

C. Chức năng thông tin.

D. Chức năng khen thưởng.

Câu 26: Tại sao các quan hệ xã hội lại cần đến sự điều chỉnh của pháp luật?

A. Vì mỗi người có điều kiện, nhu cầu, lợi ích khác nhau, dẫn đến nhiều cách ứng xử, cần có quy tắc chung để bảo đảm trật tự.

B. Vì pháp luật có thể tạo ra tất cả các quan hệ xã hội.

C. Vì các quy phạm xã hội khác không có hiệu lực.

D. Vì Nhà nước muốn kiểm soát mọi hành vi của con người.

Câu 27: Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng cách nào?

A. Chỉ ghi nhận sự tồn tại khách quan của các quan hệ xã hội.

B. Chỉ định hướng cho sự phát triển của các quan hệ xã hội.

C. Ghi nhận, bảo vệ, định hướng phát triển các quan hệ tích cực và kìm hãm các quan hệ lạc hậu.

D. Thay đổi bản chất của các quan hệ xã hội.

Câu 28: Giới hạn của chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật là gì?

A. Pháp luật điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội.

B. Pháp luật chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản, điển hình, phổ biến mà Nhà nước thấy cần thiết.

C. Pháp luật không điều chỉnh bất kỳ quan hệ xã hội nào.

D. Pháp luật chỉ điều chỉnh các quan hệ kinh tế.

Câu 29: Chức năng giáo dục của pháp luật là gì?

A. Tác động có định hướng để hình thành ý thức và thói quen hành động phù hợp với pháp luật.

B. Bắt buộc mọi người phải học thuộc các văn bản pháp luật.

C. Chỉ giới hạn trong việc xử phạt các hành vi vi phạm.

D. Thay thế cho giáo dục đạo đức trong gia đình.

Câu 30: Chức năng giáo dục của pháp luật được thể hiện thông qua những con đường nào?

A. Chỉ thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

B. Thông qua sự tồn tại của hệ thống pháp luật, hoạt động tuyên truyền và thông qua hành vi thực hiện pháp luật của các chủ thể.

C. Chỉ thông qua việc xét xử các vụ án.

D. Chỉ thông qua các quy định khen thưởng.

Câu 31: Khái niệm "kiểu pháp luật" được phân định dựa trên cơ sở lý luận nào?

A. Học thuyết Mác-Lênin về hình thái kinh tế - xã hội.

B. Quan điểm của trường phái pháp luật tự nhiên.

C. Quan điểm của trường phái pháp luật thực định.

D. Các học thuyết triết học phương Tây hiện đại.

Câu 32: Trong lịch sử đã tồn tại bao nhiêu kiểu pháp luật?

A. 2 **B.** 3

C. 4 **D.** 5

Câu 33: Đặc điểm nổi bật nào của pháp luật chủ nô được thể hiện qua việc nó ghi nhận quyền sở hữu đối với con người (nô lệ)?

A. Tính nhân đạo. **B.** Tính dân chủ.

C. Sự bất bình đẳng công khai và tàn bạo. **D.** Tính hợp đồng tự do.

Câu 34: Hình thức pháp luật chủ yếu của kiểu pháp luật chủ nô trong giai đoạn đầu là gì?

A. Các bộ luật thành văn đồ sộ. **B.** Tập quán pháp.

C. Các án lệ. **D.** Các hiệp ước quốc tế.

Câu 35: Đặc điểm nào dưới đây mô tả đúng về pháp luật phong kiến?

A. Là pháp luật của đẳng cấp và độc quyền, công khai bảo vệ đặc quyền của các đẳng cấp.

B. Bảo vệ quyền bình đẳng cho tất cả mọi người.

C. Không chịu ảnh hưởng của tôn giáo và đạo đức.

D. Có tính nhân đạo và dân chủ rộng rãi.

Câu 36: Pháp luật phong kiến có đặc điểm gì về hình phạt?

A. Rất nhân đạo và khoan hồng.

B. Hành khắc, tàn bạo, áp dụng cả trách nhiệm tập thể.

C. Chỉ áp dụng hình phạt tiền.

D. Không quy định hình phạt nào.

Câu 37: Một trong những điểm tiến bộ của pháp luật tư sản so với các kiểu pháp luật trước đó là gì?

A. Công khai thừa nhận sự bất bình đẳng giữa các giai cấp.

B. Ghi nhận và bảo vệ triệt để quyền sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa.

C. Chế định về công dân rất phát triển, thể hiện nền dân chủ tư sản.

D. Cho phép chế độ sở hữu nô lệ tồn tại.

Câu 38: Mặc dù có những tiến bộ, pháp luật tư sản vẫn không thoát khỏi bản chất nào?

A. Thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, duy trì chế độ tư hữu và bóc lột.

B. Thể hiện ý chí của toàn thể nhân dân lao động.

C. Xóa bỏ hoàn toàn mọi hình thức bóc lột.

D. Không còn mang tính giai cấp.

Câu 39: Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp nào?

A. Giai cấp tư sản. **B.** Giai cấp địa chủ phong kiến.

C. Giai cấp chủ nô.

D. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Câu 40: Đặc điểm nào sau đây là của pháp luật xã hội chủ nghĩa?

A. Mang tính nhân dân sâu sắc.

B. Công khai bảo vệ đặc quyền của giai cấp thống trị.

C. Thừa nhận quyền sở hữu nô lệ.

D. Không có mối liên hệ với đường lối của Đảng Cộng sản.

Đỗ Tuấn An

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 2

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	B	11	B	21	B	31	A
2	B	12	B	22	B	32	C
3	B	13	A	23	A	33	C
4	B	14	C	24	A	34	B
5	C	15	B	25	B	35	A
6	C	16	B	26	A	36	B
7	B	17	A	27	C	37	C
8	C	18	B	28	B	38	A
9	B	19	A	29	A	39	D
10	A	20	B	30	B	40	A

Đỗ Tuấn An

CHƯƠNG 3: QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT

Câu 1: Quy phạm là gì?

A. Hiện tượng tự nhiên.

B. Quy tắc, khuôn mẫu, mệnh lệnh xác định.

C. Cảm xúc chủ quan của con người.

D. Quy luật kinh tế khách quan.

Câu 2: Căn cứ vào nội dung điều chỉnh, quy phạm được chia thành mấy loại chính?

A. 1 **B.** 2

C. 3 **D.** 4

Câu 3: Quy phạm nào điều chỉnh hành vi của con người trong mối quan hệ với tự nhiên?

A. Quy phạm xã hội. **B.** Quy phạm kỹ thuật.

C. Quy phạm đạo đức. **D.** Quy phạm tập quán.

Câu 4: Quy phạm pháp luật KHÔNG có đặc điểm nào sau đây?

A. Do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận.

B. Phản ánh ý chí của Nhà nước.

C. Được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế xã hội.

D. Có tính bắt buộc chung.

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây là của quy phạm pháp luật?

A. Chỉ điều chỉnh một lần rồi chấm dứt.

B. Được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi bị thay đổi hoặc hủy bỏ.

C. Không cần hình thức xác định.

D. Chỉ áp dụng cho một nhóm đối tượng cụ thể.

Câu 6: Bộ phận nào của quy phạm pháp luật nêu lên những điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong thực tế?

A. Quy định. **B.** Giả định.

C. Chế tài. **D.** Xử phạt.

Câu 7: Bộ phận nào của quy phạm pháp luật được coi là trung tâm, thể hiện trực tiếp bản chất, chức năng và vai trò của quy phạm?

A. Giả định. **B.** Quy định.

C. Chế tài. **D.** Xử lý.

Câu 8: Bộ phận nào của quy phạm pháp luật nêu lên những biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện đúng quy định?

A. Giả định. **B.** Quy định.

Đỗ Tuấn An

C. Chế tài. **D.** Áp dụng.

Câu 9: Loại chế tài nào do Tòa án có thẩm quyền áp dụng đối với người phạm tội?

A. Chế tài hành chính. **B.** Chế tài hình sự.

C. Chế tài dân sự. **D.** Chế tài kỷ luật.

Câu 10: Biện pháp "buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu" thuộc loại chế tài nào?

A. Chế tài hình sự.

B. Chế tài hành chính (biện pháp khắc phục hậu quả).

C. Chế tài dân sự.

D. Chế tài kỷ luật.

Câu 11: Quy phạm pháp luật nào quy định nghĩa vụ phải thực hiện những hành vi tích cực nhất định?

A. Quy phạm cho phép. **B.** Quy phạm bắt buộc.

C. Quy phạm cấm đoán. **D.** Quy phạm định nghĩa.

Câu 12: Quy phạm pháp luật nào quy định nghĩa vụ không được thực hiện các hành vi nhất định?

A. Quy phạm cho phép. **B.** Quy phạm bắt buộc.

C. Quy phạm cấm đoán. **D.** Quy phạm tuyên bố.

Câu 13: Quy phạm nào xác định một khái niệm pháp lý nào đó, ví dụ "Năng lực hành vi dân sự"?

A. Quy phạm định hình tổng quan. **B.** Quy phạm định nghĩa.

C. Quy phạm tuyên bố. **D.** Quy phạm lựa chọn.

Câu 14: Quy phạm nào quy định dưới dạng tổng quát trạng thái xác định của các quan hệ xã hội, ví dụ "Nhà nước CHXHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền..."?

A. Quy phạm định hình tổng quan. **B.** Quy phạm định nghĩa.

C. Quy phạm tuyên bố. **D.** Quy phạm lựa chọn.

Câu 15: Quy phạm pháp luật hình thức là quy phạm quy định điều gì?

A. Nội dung các mối quan hệ xã hội.

B. Quyền, nghĩa vụ pháp lý của các bên.

C. Thủ tục, trình tự hoạt động và thực hiện quyền, nghĩa vụ.

D. Các biện pháp cưỡng chế.

Câu 16: Quan hệ pháp luật là gì?

A. Quan hệ tình cảm giữa con người với con người.

B. Các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các bên có quyền và nghĩa vụ pháp lý.

C. Quan hệ kinh tế thuần túy.

D. Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.

Câu 17: Quan hệ pháp luật còn được định nghĩa là gì?

A. Hình thức kinh tế của các quan hệ xã hội.

B. Hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội xuất hiện dưới sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật.

C. Hình thức đạo đức của các quan hệ xã hội.

D. Hình thức chính trị của các quan hệ xã hội.

Câu 18: Đặc điểm nào của quan hệ pháp luật cho thấy nó phản ánh ý chí của Nhà nước và ý chí trực tiếp của các bên chủ thể?

A. Tính xác định.

B. Tính ý chí.

C. Được bảo đảm bằng Nhà nước.

D. Thể hiện mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ.

Câu 19: Quan hệ pháp luật phụ thuộc vào yếu tố nào của xã hội?

A. Cơ sở kinh tế.

B. Truyền thống văn hóa.

C. Tín ngưỡng tôn giáo.

D. Xu hướng thời trang.

Câu 20: Nội dung bên trong của quan hệ pháp luật được hợp thành bởi yếu tố nào?

A. Chủ thể và khách thể.

B. Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý.

C. Sự kiện pháp lý và hậu quả pháp lý.

D. Giả định và quy định.

Câu 21: Quan hệ pháp luật chỉ hình thành, thay đổi hay chấm dứt khi có đủ các căn cứ nào dưới đây?

A. Có quy phạm pháp luật điều chỉnh; có sự kiện pháp lý; có chủ thể tham gia.

B. Có ý chí của các bên; có lợi ích vật chất; có thỏa thuận.

C. Có cưỡng chế nhà nước; có vi phạm xảy ra; có thiệt hại thực tế.

D. Có tranh chấp; có yêu cầu khởi kiện; có tòa án thụ lý.

Câu 22: Đặc điểm nào của quan hệ pháp luật thể hiện rằng nó được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp của Nhà nước?

A. Tính ý chí.

B. Tính xác định.

C. Được bảo đảm bằng Nhà nước.

D. Phụ thuộc vào cơ sở kinh tế.

Câu 23: Quan hệ pháp luật nào mà giữa các chủ thể tham gia bình đẳng với nhau về tư cách chủ thể?

A. Quan hệ pháp luật phụ thuộc. **B.** Quan hệ pháp luật bình đẳng.

C. Quan hệ pháp luật hình thức. **D.** Quan hệ pháp luật nội dung.

Câu 24: Quan hệ pháp luật nào mà giữa các chủ thể có sự bất bình đẳng về ý chí, một bên có quyền đơn phương đưa ra mệnh lệnh?

A. Quan hệ pháp luật bình đẳng. **B.** Quan hệ pháp luật phụ thuộc.

C. Quan hệ pháp luật dân sự. **D.** Quan hệ pháp luật thương mại.

Câu 25: Quan hệ pháp luật nào được hình thành trên cơ sở các quy phạm pháp luật hình thức?

A. Quan hệ pháp luật nội dung. **B.** Quan hệ pháp luật hình thức.

C. Quan hệ pháp luật hiến pháp. **D.** Quan hệ pháp luật hành chính.

Câu 26: Quan hệ pháp luật nào phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội?

A. Quan hệ pháp luật dân sự. **B.** Quan hệ pháp luật hình sự.

C. Quan hệ pháp luật hành chính. **D.** Quan hệ pháp luật lao động.

Câu 27: Chủ thể quan hệ pháp luật là gì?

A. Các bên tham gia quan hệ pháp luật được Nhà nước công nhận có năng lực chủ thể.

B. Bất kỳ cá nhân nào trong xã hội.

C. Chỉ các cơ quan nhà nước.

D. Chỉ những người từ 18 tuổi trở lên.

Câu 28: Năng lực chủ thể bao gồm những yếu tố nào?

A. Năng lực pháp luật và năng lực công dân.

B. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

C. Năng lực nhận thức và năng lực điều khiển hành vi.

D. Năng lực kinh tế và năng lực pháp lý.

Câu 29: Năng lực pháp luật là gì?

A. Khả năng bằng hành vi của mình tham gia vào các quan hệ pháp luật.

B. Khả năng hưởng quyền và nghĩa vụ pháp lý mà Nhà nước quy định.

C. Khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

D. Khả năng chịu trách nhiệm pháp lý.

Câu 30: Năng lực hành vi của công dân xuất hiện khi nào?

A. Khi sinh ra.

B. Khi chết đi.

C. Ở một độ tuổi nhất định và phụ thuộc vào trạng thái tâm lý, trí tuệ, sức khỏe.

D. Khi có quốc tịch.

Câu 31: Theo pháp luật Việt Nam, độ tuổi phổ biến để công nhận năng lực hành vi cho đa số các quan hệ pháp luật là bao nhiêu?

A. 15 **B.** 16

C. 18 **D.** 21

Câu 32: Người nào dưới đây được coi là có năng lực hành vi đầy đủ?

A. Người dưới 18 tuổi.

B. Người mắc bệnh tâm thần.

C. Người đủ độ tuổi theo quy định, có lý trí phát triển bình thường, không bị Tòa án hạn chế.

D. Người bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi.

Câu 33: Trường hợp công dân có năng lực pháp luật nhưng mất năng lực hành vi thì việc tham gia quan hệ pháp luật được thực hiện như thế nào?

A. Tự mình tham gia trực tiếp.

B. Không được tham gia bất kỳ quan hệ pháp luật nào.

C. Phải thông qua người đại diện, người giám hộ.

D. Chỉ được tham gia các quan hệ pháp luật đơn giản.

Câu 34: Một tổ chức được công nhận là pháp nhân cần đáp ứng điều kiện nào sau đây?

A. Được thành lập hợp pháp.

B. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

C. Có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

D. Tất cả các điều kiện trên.

Câu 35: Điều kiện nào của pháp nhân thể hiện sự tách bạch rõ ràng giữa tài sản của pháp nhân với tài sản của cá nhân, tổ chức thành lập ra nó?

A. Được thành lập hợp pháp.

B. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

C. Có tài sản độc lập.

D. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Câu 36: Ai là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân?

A. Người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

B. Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

C. Bất kỳ nhân viên nào của pháp nhân.

D. Cổ đông lớn nhất của pháp nhân.

Câu 37: Chủ thể nào được coi là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật, chỉ tham gia vào một số quan hệ pháp luật nhất định?

A. Cá nhân. **B.** Pháp nhân.

C. Nhà nước. **D.** Người nước ngoài.

Câu 38: Khách thể của quan hệ pháp luật là gì?

A. Các chủ thể tham gia quan hệ.

B. Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể.

C. Lợi ích vật chất hoặc phi vật chất mà các chủ thể mong muốn đạt được.

D. Các sự kiện pháp lý.

Câu 39: Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm những yếu tố nào?

A. Chủ thể và khách thể.

B. Quyền và nghĩa vụ pháp lý.

C. Sự kiện pháp lý và hậu quả pháp lý.

D. Giả định, quy định, chế tài.

Câu 40: Quyền pháp lý KHÔNG bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Khả năng xử sự theo cách thức mà pháp luật cho phép.

B. Khả năng yêu cầu chủ thể khác phải có những xử sự nhất định.

C. Khả năng yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ lợi ích hợp pháp.

D. Nghĩa vụ phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý.

Câu 41: Nghĩa vụ pháp lý là gì?

A. Cách xử sự mà Nhà nước bắt buộc chủ thể phải tiến hành.

B. Khả năng được phép xử sự của chủ thể.

C. Lợi ích mà chủ thể được hưởng.

D. Sự cho phép của pháp luật.

Câu 42: Mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật là gì?

A. Độc lập với nhau.

B. Quyền của chủ thể này là nghĩa vụ của chủ thể kia và ngược lại.

C. Chỉ có quyền, không có nghĩa vụ.

D. Chỉ có nghĩa vụ, không có quyền.

Câu 43: Sự kiện pháp lý là gì?

A. Quy định của pháp luật.

B. Ý chí của Nhà nước.

C. Những sự việc thực tế, cụ thể xảy ra phù hợp với điều kiện được dự liệu trong quy phạm pháp luật, làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật.

D. Hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 44: Sự kiện pháp lý được ghi nhận ở bộ phận nào của quy phạm pháp luật?

A. Phần quy định.

B. Phần chế tài.

C. Phần giả định.

D. Phần xử lý.

Câu 45: Căn cứ vào dấu hiệu ý chí, sự kiện pháp lý được chia thành mấy loại chính?

A. 2 **B.** 3

C. 4 **D.** 5

Câu 46: Loại sự kiện pháp lý nào xảy ra phụ thuộc vào ý chí của con người?

A. Sự biến pháp lý. **B.** Hành vi pháp lý.

C. Tai nạn bất ngờ. **D.** Thiên tai.

Câu 47: Loại sự kiện pháp lý nào xảy ra không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người?

A. Hành vi pháp lý. **B.** Hợp đồng.

C. Sự biến pháp lý. **D.** Quyết định hành chính.

Câu 48: Hành vi đăng ký kết hôn là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật gì?

A. Quan hệ thừa kế. **B.** Quan hệ lao động.

C. Quan hệ hôn nhân và gia đình. **D.** Quan hệ hợp đồng dân sự.

Câu 49: Cái chết của một cá nhân có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nào?

A. Làm phát sinh quan hệ thừa kế. **B.** Làm chấm dứt quan hệ lao động.

C. Làm chấm dứt quan hệ hôn nhân. **D.** Tất cả các đáp án trên.

Câu 50: Điều kiện đủ để áp dụng quy phạm pháp luật và làm xuất hiện quan hệ pháp luật cụ thể là gì?

A. Có quy phạm pháp luật điều chỉnh. **B.** Có chủ thể có năng lực chủ thể.

C. Có sự kiện pháp lý xảy ra. **D.** Có sự bảo đảm của Nhà nước.

Đỗ Tuấn An

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 3

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	B	11	B	21	A	31	C	41	A
2	B	12	C	22	C	32	C	42	B
3	B	13	B	23	B	33	C	43	C
4	C	14	A	24	B	34	D	44	C
5	B	15	C	25	B	35	C	45	A
6	B	16	B	26	B	36	B	46	B
7	B	17	B	27	A	37	C	47	C
8	C	18	B	28	B	38	C	48	C
9	B	19	A	29	B	39	B	49	D
10	B	20	B	30	C	40	D	50	C

Đỗ Tuấn An

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Câu 1: Khái niệm hệ thống pháp luật được hiểu là:

A. Tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành.

B. Tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân định thành các loại và nhóm, được thể hiện dưới các hình thức khác nhau do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận.

C. Toàn bộ các ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trong đời sống xã hội.

D. Hệ thống các nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh quan hệ xã hội.

Câu 2: Sự thống nhất của hệ thống pháp luật chủ yếu bắt nguồn từ sự thống nhất của:

A. Ý chí của giai cấp thống trị.

B. Hệ thống các cơ quan nhà nước.

C. Quan hệ sản xuất và các quan hệ xã hội có mối quan hệ biện chứng với nhau.

D. Các hình thức (nguồn) của pháp luật.

Câu 3: Các bộ phận cấu thành cơ bản của hệ thống cấu trúc pháp luật ở Việt Nam là:

A. Luật công và luật tư.

B. Quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật.

C. Văn bản quy phạm pháp luật và tập quán pháp.

D. Luật nội dung và luật hình thức.

Câu 4: "Tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội" là định nghĩa của khái niệm nào?

A. Chế định pháp luật. **B.** Ngành luật.

C. Quy phạm pháp luật. **D.** Lĩnh vực pháp luật.

Câu 5: "Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội phát sinh trong cùng một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội" là định nghĩa của khái niệm nào?

A. Ngành luật. **B.** Chế định pháp luật.

C. Văn bản quy phạm pháp luật. **D.** Nhóm quy phạm pháp luật.

Câu 6: Căn cứ chủ yếu để phân định hệ thống pháp luật thành các ngành luật là:

A. Phương pháp điều chỉnh.

B. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh.

C. Hình thức của pháp luật.

D. Lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Câu 7: Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là:

A. Phương pháp mà Nhà nước tác động lên các quan hệ xã hội.

B. Các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật.

C. Các quan hệ xã hội phát sinh trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội mà pháp luật tác động tới.

D. Các quy phạm pháp luật trong ngành luật đó.

Câu 8: Phương pháp điều chỉnh là:

A. Các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.

B. Cách thức, phương thức mà Nhà nước sử dụng, thông qua các quy phạm pháp luật để tác động lên cách xử sự của những người tham gia các quan hệ xã hội.

C. Nguyên tắc áp dụng pháp luật.

D. Thủ tục ban hành các quy phạm pháp luật.

Câu 9: Ngành luật nào sau đây thường sử dụng phương pháp mệnh lệnh để điều chỉnh các quan hệ xã hội?

A. Luật Dân sự.

B. Luật Hành chính.

C. Luật Hình sự.

D. Cả B và C.

Câu 10: Ngành luật nào sau đây thường sử dụng phương pháp thoả thuận (tự định đoạt) để điều chỉnh các quan hệ xã hội?

A. Luật Hành chính.

B. Luật Hình sự.

C. Luật Dân sự.

D. Luật Hiến pháp.

Câu 11: Hình thức pháp luật nào sau đây KHÔNG phải là nguồn của pháp luật theo nội dung chương?

A. Văn bản quy phạm pháp luật.

B. Đạo đức xã hội.

C. Tập quán pháp.

D. Tiền lệ pháp.

Câu 12: Tập quán pháp là:

A. Các bản án, quyết định của Tòa án được sử dụng làm khuôn mẫu.

B. Các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

C. Các phong tục, tập quán lưu truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị và được Nhà nước thừa nhận.

D. Các học thuyết pháp lý được công nhận.

Câu 13: Ở Việt Nam, theo Bộ luật Dân sự 2015, tập quán được áp dụng khi nào?

A. Luôn được ưu tiên áp dụng trước tiên.

B. Chỉ được áp dụng khi có sự cho phép của Tòa án.

C. Được áp dụng khi các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định, và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

D. Không được áp dụng trong mọi trường hợp.

Đỗ Tuấn Anh

Câu 14: Tiền lệ pháp (án lệ) là hình thức pháp luật:

A. Do các cơ quan hành chính ban hành.

B. Dựa trên các phong tục, tập quán.

C. Trong đó Nhà nước thừa nhận các bản án, quyết định trước đó làm căn cứ giải quyết những vụ việc tương tự về sau.

D. Là các văn bản dưới luật.

Câu 15: Hình thức pháp luật nào được coi là tiến bộ nhất, có khả năng phản ánh rõ nét nhất nội dung và các thuộc tính của pháp luật?

A. Tập quán pháp.

B. Tiền lệ pháp.

C. Văn bản quy phạm pháp luật.

D. Các điều ước quốc tế.

Câu 16: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là:

A. Tổng thể các quy phạm pháp luật.

B. Hệ thống được hình thành bởi sự liên kết các văn bản quy phạm pháp luật thành một chỉnh thể thống nhất trên cơ sở phân định thẩm quyền ban hành và hệ thống hóa pháp luật.

C. Toàn bộ các văn bản do cơ quan nhà nước ban hành.

D. Các văn bản pháp luật có hiệu lực cao nhất.

Câu 17: Đặc điểm nào sau đây là của văn bản quy phạm pháp luật?

A. Chứa đựng các quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần.

B. Chỉ áp dụng cho một đối tượng cụ thể.

C. Không cần được ban hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ.

D. Chỉ do Chính phủ ban hành.

Câu 18: Văn bản nào sau đây KHÔNG phải là văn bản quy phạm pháp luật?

A. Nghị định của Chính phủ.

B. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

C. Quyết định khen thưởng đối với một cá nhân cụ thể.

D. Thông tư của Bộ trưởng.

Câu 19: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, văn bản nào có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Bộ luật, Luật.

B. Nghị định của Chính phủ.

C. Hiến pháp.

D. Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Câu 20: Thông thường, thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào?

A. Ngay sau khi được ký ban hành.

B. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

C. Sau 60 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

D. Do cơ quan ban hành tự quy định mà không có hạn định.

Câu 21: Trường hợp nào sau đây văn bản quy phạm pháp luật có thể có hiệu lực ngay từ ngày công bố hoặc ký ban hành?

A. Văn bản quy định về thuế.

B. Văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

C. Văn bản sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự.

D. Văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Câu 22: Việc đăng Công báo đối với văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa gì?

A. Là thủ tục bắt buộc, nếu không đăng Công báo thì văn bản đó không có hiệu lực thi hành (trừ trường hợp ngoại lệ).

B. Chỉ mang tính chất thông báo.

C. Là điều kiện để văn bản có hiệu lực đối với cơ quan nhà nước.

D. Không bắt buộc đối với các văn bản của địa phương.

Câu 23: Trường hợp nào sau đây KHÔNG được quy định hiệu lực trở về trước (hiệu lực hồi tố)?

A. Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý.

B. Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

C. Quy định quyền lợi mới cho công dân.

D. Cả A và B.

Câu 24: Khi các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản nào?

A. Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

B. Văn bản được ban hành trước.

C. Văn bản được ban hành sau.

D. Văn bản được đăng Công báo sớm hơn.

Câu 25: Luật Hiến pháp Việt Nam điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội cơ bản nào sau đây?

A. Các quan hệ về tài sản và nhân thân.

B. Các quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

C. Các quan hệ xã hội cơ bản phát sinh trong lĩnh vực tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước.

D. Các quan hệ về tội phạm và hình phạt.

Câu 26: Phương pháp điều chỉnh đặc thù của Luật Hiến pháp là:

A. Phương pháp mệnh lệnh. **B.** Phương pháp thỏa thuận.

C. Phương pháp định hướng. **D.** Phương pháp quyền uy.

Câu 27: Nguồn chủ yếu, cơ bản và quan trọng nhất của Luật Hiến pháp Việt Nam là:

A. Luật Tổ chức Quốc hội. **B.** Hiến pháp.

C. Luật Tổ chức Chính phủ. **D.** Các Nghị quyết của Quốc hội.

Câu 28: Cơ quan nào ở Việt Nam có quyền lập hiến (thông qua, sửa đổi Hiến pháp)?

A. Chính phủ. **B.** Quốc hội.

C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. **D.** Chủ tịch nước.

Câu 29: Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính là:

A. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

B. Các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

C. Các quan hệ về tội phạm và hình phạt.

D. Các quan hệ trong lĩnh vực tổ chức quyền lực nhà nước.

Câu 30: Hoạt động chấp hành – điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước được gọi là:

A. Hoạt động lập pháp.

B. Hoạt động tư pháp.

C. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước (theo nghĩa hẹp).

D. Hoạt động xét xử.

Câu 31: Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước được gọi là:

A. Hoạt động lập pháp. **B.** Hoạt động lập quy.

C. Hoạt động tư pháp. **D.** Hoạt động giám sát.

Câu 32: Phương pháp điều chỉnh đặc thù của Luật Hành chính là:

A. Phương pháp thỏa thuận. **B.** Phương pháp định hướng.

C. Phương pháp mệnh lệnh. **D.** Phương pháp quyền uy.

Câu 33: Trong Luật Hành chính, phương pháp mệnh lệnh được thể hiện chủ yếu ở việc:

A. Các bên tự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ.

B. Cơ quan hành chính có quyền đơn phương ban hành mệnh lệnh bắt buộc, bên kia có nghĩa vụ phải chấp hành.

C. Các chủ thể hoàn toàn bình đẳng với nhau.

D. Nhà nước khuyến khích các chủ thể tự nguyện thực hiện.

Câu 34: Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự là:

A. Các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính.

Đỗ Tuấn Anh

B. Các quan hệ tư phát sinh trong giao lưu dân sự, bao gồm quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

C. Các quan hệ về tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước.

D. Các quan hệ giữa Nhà nước và người phạm tội.

Câu 35: Quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh có đặc điểm nổi bật nào?

A. Mang tính chất quyền uy, mệnh lệnh.

B. Các chủ thể có địa vị pháp lý không bình đẳng.

C. Mang tính hàng hóa – tiền tệ, có sự đền bù tương đương.

D. Luôn gắn liền với các biện pháp cưỡng chế nhà nước.

Câu 36: Quyền nhân thân là:

A. Quyền pháp lý của cá nhân hay tổ chức đối với các giá trị nhân thân đã được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

B. Mọi giá trị tinh thần gắn liền với cá nhân, tổ chức.

C. Quyền tự do tuyệt đối của mỗi cá nhân.

D. Quyền chỉ dành riêng cho cá nhân, không áp dụng cho tổ chức.

Câu 37: Phương pháp điều chỉnh đặc trưng của Luật Dân sự là:

A. Phương pháp mệnh lệnh.

B. Phương pháp quyền uy.

C. Phương pháp thỏa thuận (tự định đoạt).

D. Phương pháp định hướng.

Câu 38: Nội dung của phương pháp thỏa thuận trong Luật Dân sự thể hiện ở chỗ:

A. Nhà nước quy định cụ thể mọi quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.

B. Pháp luật thừa nhận và bảo vệ quyền tự định đoạt của các chủ thể về quyền và nghĩa vụ dân sự của mình.

C. Các chủ thể bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của cơ quan nhà nước.

D. Các quan hệ dân sự luôn do Nhà nước đại diện xác lập.

Câu 39: Luật Hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về:

A. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

B. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

C. Tội phạm và hình phạt.

D. Quản lý hành chính nhà nước.

Câu 40: Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự là:

A. Quan hệ giữa các cơ quan hành chính với công dân.

B. Quan hệ giữa các cá nhân, tổ chức trong giao lưu dân sự.

Đỗ Tuấn An

C. Quan hệ giữa Nhà nước và người phạm tội.

D. Quan hệ trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế.

Câu 41: Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự là:

A. Phương pháp thỏa thuận.

B. Phương pháp mệnh lệnh.

C. Phương pháp quyền uy.

D. Phương pháp định hướng.

Câu 42: Sự phân chia hệ thống pháp luật thành luật công và luật tư có nguồn gốc từ thời kỳ nào?

A. Thời Phong kiến.

B. Thời Cổ đại (các luật gia La Mã cổ đại).

C. Thời Hiện đại.

D. Thời Trung cổ.

Câu 43: Pháp luật công điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến:

A. Lợi ích riêng của cá nhân, tổ chức.

B. Lợi ích công, công quyền, có sự tham gia của Nhà nước.

C. Quan hệ giữa các cá nhân, tổ chức bình đẳng với nhau.

D. Quan hệ hợp đồng dân sự.

Câu 44: Pháp luật tư điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính chất:

A. Quyền lực nhà nước.

B. Tư, thuộc lĩnh vực liên quan đến đời sống riêng của cá nhân, tổ chức trong xã hội dân sự.

C. Quan hệ giữa cơ quan nhà nước với công dân trong việc thực hiện quyền lực.

D. Quan hệ nội bộ của cơ quan nhà nước.

Câu 45: Việc phân chia hệ thống pháp luật thành pháp luật công và pháp luật tư mang tính chất:

A. Tuyệt đối và rõ ràng.

B. Tương đối và ước lệ.

C. Chỉ áp dụng cho các nước tư bản.

D. Đã lỗi thời.

Câu 46: Ở các nước theo hệ thống Common Law (Anh – Mỹ), nguồn luật nào có truyền thống lâu đời và tạo ra khuôn khổ nhất định cho pháp luật?

A. Văn bản quy phạm pháp luật.

B. Án lệ.

C. Tập quán pháp.

D. Học thuyết pháp lý.

Câu 47: Ở các nước đạo Hồi, phần quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật là:

A. Pháp luật thành văn.

B. Án lệ.

C. Pháp luật đạo Hồi (Sharia).

D. Tập quán pháp.

Câu 48: Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được ban hành để làm gì?

A. Quy định chi tiết thi hành luật.

B. Hướng dẫn các Tòa án áp dụng thống nhất pháp luật.

C. Quyết định các chính sách kinh tế - xã hội.

D. Ban hành các biện pháp quản lý hành chính.

Câu 49: Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp được ban hành để làm gì?

A. Giải thích Hiến pháp, luật.

B. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

C. Thực hiện chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý trên các lĩnh vực tại địa phương.

D. Hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Câu 50: Khi một văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ?

A. Khi hết thời hạn có hiệu lực đã quy định.

B. Khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới.

C. Khi bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

D. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 51: Hiến pháp Việt Nam hiện hành là:

A. Hiến pháp năm 1992. **B.** Hiến pháp năm 2013.

C. Hiến pháp năm 1980. **D.** Hiến pháp năm 1959.

Câu 52: Theo Hiến pháp hiện hành, chế độ chính trị của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là:

A. Nhà nước pháp quyền tư sản.

B. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

C. Nhà nước quân chủ lập hiến.

D. Nhà nước đơn nhất.

Câu 53: Theo Hiến pháp hiện hành, chế độ kinh tế của Việt Nam là:

A. Kinh tế kế hoạch hóa tập trung.

B. Kinh tế thị trường tự do hoàn toàn.

C. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

D. Kinh tế hỗn hợp.

Câu 54: Quyền nào sau đây là quyền về chính trị của công dân theo Hiến pháp?

A. Quyền bầu cử, ứng cử. **B.** Quyền sở hữu tài sản.

C. Quyền được bảo vệ sức khỏe. **D.** Quyền kinh doanh.

Câu 55: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam được Hiến pháp quy định KHÔNG bao gồm:

A. Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

B. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

C. Nguyên tắc phân chia quyền lực triệt để (tam quyền phân lập).

D. Nguyên tắc tập trung dân chủ.

Câu 56: Quan hệ xã hội nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính?

A. Quan hệ mua bán tài sản giữa hai cá nhân.

B. Quan hệ thừa kế tài sản.

C. Quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

D. Quan hệ xác định tội phạm giết người.

Câu 57: Quan hệ xã hội nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự?

A. Quan hệ giữa Chính phủ và các Bộ.

B. Quan hệ xử phạt vi phạm hành chính.

C. Quan hệ hợp đồng thuê nhà giữa chủ nhà và người thuê.

D. Quan hệ truy tố tội phạm.

Câu 58: Quan hệ xã hội nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự?

A. Quan hệ đăng ký kết hôn.

B. Quan hệ khiếu nại quyết định hành chính.

C. Quan hệ về tội trộm cắp tài sản.

D. Quan hệ thành lập doanh nghiệp.

Câu 59: Bộ phận nhỏ nhất cấu thành hệ thống cấu trúc của pháp luật là:

A. Ngành luật. **B.** Chế định pháp luật.

C. Quy phạm pháp luật. **D.** Văn bản quy phạm pháp luật.

Câu 60: Tính thứ bậc của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được xác định bởi:

A. Tên gọi của văn bản.

B. Thời điểm ban hành văn bản.

C. Hiệu lực pháp lý của từng loại văn bản.

D. Cơ quan ban hành văn bản.

Đỗ Tuấn An

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 4

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	B	16	B	31	B	46	B
2	C	17	A	32	C	47	C
3	B	18	C	33	B	48	B
4	B	19	C	34	B	49	C
5	B	20	B	35	C	50	D
6	B	21	B	36	A	51	B
7	C	22	A	37	C	52	B
8	B	23	D	38	B	53	C
9	D	24	C	39	C	54	A
10	C	25	C	40	C	55	C
11	B	26	C	41	C	56	C
12	C	27	B	42	B	57	C
13	C	28	B	43	B	58	C
14	C	29	B	44	B	59	C
15	C	30	C	45	B	60	C

Đỗ Tuấn An

CHƯƠNG 5: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ PHÁP CHẾ

1. Theo tài liệu, khái niệm "Thực hiện pháp luật" được hiểu là:

A. Quá trình Nhà nước ban hành các quy định pháp luật mới.

B. Quá trình hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

C. Việc các cơ quan nhà nước áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

D. Hoạt động giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho người dân.

2. Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể kiềm chế không thực hiện các hành vi pháp luật ngăn cấm?

A. Thi hành pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

3. Hành vi chủ động thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình là đặc trưng của hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

4. Khi công dân thành lập doanh nghiệp để kinh doanh, họ đang thực hiện hình thức pháp luật nào?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

5. Hình thức thực hiện pháp luật nào luôn đòi hỏi phải có sự tham gia của Nhà nước thông qua các chủ thể có thẩm quyền?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

6. Một trong những trường hợp nào sau đây KHÔNG phải là lý do Nhà nước can thiệp thông qua áp dụng pháp luật?

A. Xác nhận tính hợp pháp của một sự kiện.

B. Cá nhân tự nguyện thực hiện quyền tự do kinh doanh.

C. Áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với chủ thể vi phạm.

D. Giải quyết tranh chấp giữa các bên.

7. Dấu hiệu cơ bản nào dưới đây KHÔNG thuộc khái niệm vi phạm pháp luật?

A. Là hành vi trái pháp luật.

B. Do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

C. Luôn gây ra thiệt hại về vật chất.

D. Được thực hiện một cách có lỗi.

Đỗ Tuấn Anh

8. Yếu tố lỗi trong vi phạm pháp luật phản ánh điều gì?

A. Tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

B. Trạng thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật và hậu quả của nó.

C. Năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của chủ thể.

D. Mức độ thiệt hại thực tế cho xã hội.

9. Loại lỗi nào mà chủ thể thấy trước hậu quả thiệt hại nhưng không mong muốn, để mặc cho hậu quả xảy ra?

A. Lỗi cố ý trực tiếp.

B. Lỗi cố ý gián tiếp.

C. Lỗi vô ý do quá tự tin.

D. Lỗi vô ý do cẩu thả.

10. Chủ thể nào sau đây, nếu thực hiện hành vi trái pháp luật, thì hành vi đó có thể không bị coi là vi phạm pháp luật?

A. Một người đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi.

B. Một pháp nhân thương mại.

C. Một người mắc bệnh tâm thần làm mất khả năng nhận thức.

D. Một cán bộ, công chức nhà nước.

11. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật KHÔNG bao gồm yếu tố nào sau đây?

A. Hành vi trái pháp luật.

B. Lỗi của chủ thể.

C. Hậu quả thiệt hại cho xã hội.

D. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả.

12. "Khách thể của vi phạm pháp luật" là:

A. Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm.

B. Công cụ, phương tiện được sử dụng để vi phạm.

C. Những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị xâm hại.

D. Thiệt hại thực tế về vật chất do hành vi vi phạm gây ra.

13. Trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật, yếu tố nào là bắt buộc phải có để cấu thành mọi vi phạm?

A. Động cơ.

B. Mục đích.

C. Lỗi.

D. Phương pháp, thủ đoạn.

14. Loại vi phạm pháp luật nào được coi là nghiêm trọng nhất?

A. Vi phạm hành chính.

B. Vi phạm dân sự.

C. Vi phạm kỷ luật.

D. Vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm).

15. Theo Bộ luật Hình sự 2015, tội phạm "ít nghiêm trọng" có mức cao nhất của khung hình phạt là gì?

A. Phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

B. Từ trên 03 năm đến 07 năm tù.

C. Từ trên 07 năm đến 15 năm tù.

D. Từ trên 15 năm tù đến chung thân, tử hình.

16. Chủ thể của tội phạm, theo pháp luật hình sự Việt Nam, có thể là:

A. Chỉ cá nhân.

B. Cá nhân và pháp nhân thương mại.

C. Chỉ pháp nhân thương mại.

D. Cá nhân và mọi loại tổ chức.

17. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm theo Bộ luật Hình sự Việt Nam là:

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

D. Từ đủ 21 tuổi trở lên.

18. Hành vi có lỗi, vi phạm quy định về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm được gọi là:

A. Vi phạm hình sự.

B. Vi phạm hành chính.

C. Vi phạm dân sự.

D. Vi phạm kỷ luật.

19. Chủ thể của vi phạm hành chính có thể là:

A. Chỉ cá nhân người Việt Nam.

B. Chỉ tổ chức.

C. Cá nhân và tổ chức (trong nước và nước ngoài).

D. Chỉ cá nhân có đủ 18 tuổi trở lên.

20. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hành chính đối với loại lỗi nào?

A. Chỉ lỗi vô ý.

B. Chỉ lỗi cố ý.

C. Cả lỗi cố ý và vô ý.

D. Không phải chịu trách nhiệm hành chính.

21. Vi phạm pháp luật dân sự chủ yếu xâm hại đến các quan hệ nào?

A. Quan hệ quản lý nhà nước.

B. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

C. Quan hệ lao động, công vụ.

D. Quan hệ về an ninh, trật tự.

22. Một trong những hình thức trách nhiệm pháp lý đặc trưng đối với vi phạm dân sự là:

A. Phạt tù.

B. Cách chức.

C. Bồi thường thiệt hại.

D. Cảnh cáo.

23. Trong pháp luật dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi nào?

A. Khi có sự thỏa thuận giữa các bên.

B. Khi có vi phạm nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng.

C. Khi có hành vi trái pháp luật xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, tài sản... của chủ thể khác.

D. Khi Nhà nước ban hành quyết định xử phạt.

24. Hành vi trái pháp luật đã được cụ thể hóa trong nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức được gọi là:

A. Vi phạm hành chính.

B. Vi phạm dân sự.

C. Vi phạm kỷ luật.

D. Vi phạm hình sự.

25. Chủ thể của vi phạm kỷ luật chủ yếu là:

A. Pháp nhân thương mại.

B. Cá nhân có quan hệ lao động, công vụ với tổ chức.

C. Mọi cá nhân trong xã hội.

D. Tổ chức nước ngoài.

26. Theo nghĩa bị động, "trách nhiệm pháp lý" được hiểu là:

A. Những quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể.

B. Những hậu quả pháp lý bất lợi mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu khi vi phạm pháp luật.

C. Các chức trách, công việc được giao cho chủ thể.

D. Nghĩa vụ đạo đức của công dân.

27. Cơ sở thực tế để phát sinh trách nhiệm pháp lý là:

A. Ý thức pháp luật của người dân.

B. Sự tồn tại của hệ thống pháp luật.

C. Hành vi vi phạm pháp luật.

D. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

28. Loại trách nhiệm pháp lý nào được coi là nghiêm khắc nhất?

A. Trách nhiệm hành chính.

B. Trách nhiệm dân sự.

C. Trách nhiệm kỷ luật.

D. Trách nhiệm hình sự.

29. Hình phạt nào sau đây là hình phạt chính theo Bộ luật Hình sự Việt Nam?

A. Cấm đảm nhiệm chức vụ.

B. Tịch thu tài sản.

C. Phạt tù có thời hạn.

D. Trục xuất (khi là hình phạt bổ sung).

30. Cơ quan nào có thẩm quyền cao nhất trong việc áp dụng trách nhiệm hình sự (tuyên án)?

A. Cơ quan Công an.
B. Viện kiểm sát.
C. Tòa án.
D. Cơ quan Thi hành án.

31. Trách nhiệm hành chính KHÔNG bao gồm biện pháp nào sau đây?

A. Cảnh cáo.
B. Phạt tiền.
C. Tử hình.
D. Tịch thu tang vật, phương tiện.

32. Hình thức xử phạt chính trong xử lý vi phạm hành chính là:

A. Hình thức được áp dụng độc lập cho mỗi vi phạm.
B. Hình thức chỉ được áp dụng kèm theo hình phạt chính.
C. Hình thức mang tính giáo dục, răn đe.
D. Hình thức do các bên tự thỏa thuận.

33. Một đặc điểm của trách nhiệm dân sự là:

A. Luôn đòi hỏi phải có lỗi của người vi phạm.
B. Các bên có quyền thỏa thuận về hình thức và mức bồi thường.
C. Chỉ do Tòa án áp dụng.
D. Người gây thiệt hại luôn phải chịu trách nhiệm bồi thường dù không có lỗi.

34. Trong một số trường hợp, trách nhiệm dân sự có thể phát sinh ngay cả khi người gây thiệt hại:

A. Có lỗi cố ý.
B. Có lỗi vô ý.
C. Không có lỗi.
D. Đang thực hiện phòng vệ chính đáng.

35. Hình thức trách nhiệm kỷ luật KHÔNG bao gồm:

A. Khiển trách, cảnh cáo.
B. Sa thải, buộc thôi việc.
C. Phạt tù có thời hạn.
D. Hạ bậc lương, cách chức.

36. "Pháp chế" là một phạm trù thể hiện sự đòi hỏi về:

A. Số lượng văn bản pháp luật được ban hành.
B. Chất lượng của hệ thống pháp luật và sự tuân thủ triệt để pháp luật.
C. Quyền lực tuyệt đối của cơ quan nhà nước.
D. Sự đa dạng của các hình thức xử phạt.

37. Yêu cầu nào sau đây KHÔNG thuộc nội dung của pháp chế?

A. Sự hiện diện của một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, chất lượng tốt.
B. Sự thực hiện pháp luật nghiêm chỉnh, triệt để của mọi chủ thể.

C. Mọi văn bản pháp luật đều phải phù hợp với Hiến pháp.

D. Mỗi địa phương được phép có một nền pháp chế riêng.

38. Theo Hiến pháp 2013, văn bản nào có hiệu lực pháp lý cao nhất?

A. Bộ luật Dân sự.

B. Bộ luật Hình sự.

C. Hiến pháp.

D. Pháp lệnh.

39. Pháp chế thống nhất trên quy mô toàn quốc có nghĩa là:

A. Mỗi địa phương có một bộ luật riêng.

B. Chỉ có một nền pháp chế duy nhất trong cả nước.

C. Các địa phương được tự do ban hành văn bản pháp luật.

D. Pháp luật trung ương và địa phương có hiệu lực ngang nhau.

40. Việc tăng cường pháp chế KHÔNG nhằm mục đích chính nào sau đây?

A. Ngăn chặn và loại trừ các vi phạm pháp luật.

B. Củng cố kỷ cương, trật tự xã hội.

C. Bảo đảm quyền tự do, lợi ích hợp pháp của công dân.

D. Tăng cường quyền lực tuyệt đối của một cá nhân.

41. Biện pháp quan trọng nào sau đây để tăng cường pháp chế?

A. Hạn chế ban hành văn bản pháp luật mới.

B. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

C. Giảm bớt công tác kiểm tra, giám sát.

D. Giao quyền xử phạt cho mọi công dân.

42. Để tăng cường công tác tổ chức thực hiện pháp luật, cần:

A. Chỉ tập trung vào xử phạt thật nặng.

B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

C. Hạn chế công tác đào tạo cán bộ pháp luật.

D. Cho phép mỗi nơi áp dụng pháp luật một cách khác nhau.

43. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật nhằm mục đích gì?

A. Làm phức tạp hóa thủ tục hành chính.

B. Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật.

C. Tạo thêm gánh nặng cho các cơ quan nhà nước.

D. Giảm bớt quyền tự do của người dân.

44. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế được thể hiện thông qua:

A. Việc Đảng trực tiếp ban hành các văn bản pháp luật.

B. Việc Đảng vạch ra phương hướng, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát.

C. Việc Đảng thay thế hoàn toàn các cơ quan tư pháp.

Đỗ Tuấn An

D. Việc Đảng quyết định mọi bản án cụ thể.

45. Trong các hình thức thực hiện pháp luật, hình thức nào mang tính quyền lực nhà nước rõ nét nhất?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

46. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của "Tuân thủ pháp luật"?

A. Người tham gia giao thông dừng xe khi đèn đỏ.

B. Công dân nộp thuế đầy đủ.

C. Công dân khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi.

D. Cơ quan nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

47. Khi một người thực hiện hành vi trái pháp luật trong tình trạng phòng vệ chính đáng, hành vi đó:

A. Vẫn bị coi là vi phạm pháp luật.
B. Không bị coi là vi phạm pháp luật.
C. Chỉ bị coi là vi phạm đạo đức.
D. Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

48. Đối với vi phạm hành chính, việc xác định hậu quả thiệt hại và mối quan hệ nhân quả:

A. Luôn luôn là yếu tố bắt buộc.

B. Chỉ cần thiết trong một số trường hợp nhất định.

C. Không bao giờ cần xem xét.

D. Chỉ cần thiết khi vi phạm do tổ chức thực hiện.

49. Mục đích chủ yếu của trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự là:

A. Trừng phạt người vi phạm.

B. Khôi phục những thiệt hại cho người bị thiệt hại.

C. Răn đe những người khác trong xã hội.

D. Tăng ngân sách cho nhà nước.

50. Theo tài liệu, pháp chế xuất hiện đầu tiên trong xã hội nào?

A. Xã hội chiếm hữu nô lệ.
B. Xã hội phong kiến.
C. Xã hội tư sản.
D. Xã hội xã hội chủ nghĩa.

Đỗ Tuấn An

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 5

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	B	11	B	21	B	31	C	41	B
2	C	12	C	22	C	32	A	42	B
3	B	13	C	23	C	33	B	43	B
4	C	14	D	24	C	34	C	44	B
5	D	15	A	25	B	35	C	45	D
6	B	16	B	26	B	36	B	46	A
7	C	17	B	27	C	37	D	47	B
8	B	18	B	28	D	38	C	48	B
9	B	19	C	29	C	39	B	49	B
10	C	20	B	30	C	40	D	50	C

Đỗ Tuấn An

CHƯƠNG 6: PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

Câu 1: Công pháp quốc tế chủ yếu điều chỉnh loại quan hệ nào?

A. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

B. Quan hệ chính trị giữa các quốc gia có chủ quyền.

C. Quan hệ kinh tế giữa các cá nhân, pháp nhân.

D. Quan hệ lao động xuyên biên giới.

Câu 2: Chủ thể nào dưới đây KHÔNG được coi là chủ thể của Công pháp quốc tế?

A. Quốc gia có chủ quyền.

B. Tổ chức quốc tế liên chính phủ.

C. Cá nhân mang quốc tịch nước ngoài.

D. Dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết.

Câu 3: Nguồn nào sau đây được xem là nguồn CHỦ YẾU của Công pháp quốc tế?

A. Học thuyết pháp lý.

B. Án lệ của Tòa án quốc tế.

C. Điều ước quốc tế.

D. Pháp luật quốc gia.

Câu 4: Nguyên tắc nào của Công pháp quốc tế quy định việc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế?

A. Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền.

B. Nguyên tắc cấm dùng sức mạnh và đe dọa dùng sức mạnh.

C. Nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.

D. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ.

Câu 5: Theo Hiến chương Liên hợp quốc, tổ chức này được xây dựng dựa trên nguyên tắc cơ bản nào?

A. Nguyên tắc các dân tộc có quyền tự quyết.

B. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa tất cả các thành viên.

C. Nguyên tắc cấm dùng sức mạnh.

D. Nguyên tắc hợp tác giữa các quốc gia.

Câu 6: Hình thức trách nhiệm pháp lý quốc tế nào dưới đây thuộc về trách nhiệm phi vật chất?

A. Đền bù bằng tiền.

B. Khôi phục lại nguyên trạng.

C. Công khai xin lỗi.

D. Bồi thường bằng hiện vật.

Câu 7: Bộ phận nào của lãnh thổ quốc gia được kéo dài đến tận tâm Trái đất theo quy định của luật quốc tế?

A. Vùng trời.

B. Vùng lòng đất.

C. Vùng nước.

D. Vùng đất.

Đỗ Tuấn An

Câu 8: "Biên giới quốc gia trên biển" được hiểu là đường ranh giới để phân định:

A. Vùng nội thủy và lãnh hải.

B. Vùng lãnh hải của quốc gia này với vùng biển tiếp liền của quốc gia ven bờ.

C. Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

D. Vùng biển quốc tế và vùng đáy biển quốc tế.

Câu 9: Theo Luật Quốc tịch Việt Nam 2014, nguyên tắc chung về quốc tịch là:

A. Công nhận công dân Việt Nam có hai quốc tịch.

B. Công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

C. Cho phép người nước ngoài nhập quốc tịch mà không cần điều kiện.

D. Tự động cấp quốc tịch cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

Câu 10: Trách nhiệm pháp lý quốc tế phát sinh khi nào?

A. Khi một cá nhân vi phạm pháp luật nước ngoài.

B. Khen thưởng cho các chủ thể có đóng góp cho hòa bình quốc tế.

C. Khi chủ thể của Công pháp quốc tế vi phạm các nguyên tắc, quy phạm pháp luật quốc tế.

D. Khi các quốc gia ký kết một điều ước quốc tế mới.

Câu 11: Tư pháp quốc tế điều chỉnh chủ yếu các quan hệ nào?

A. Quan hệ chính trị giữa các quốc gia.

B. Quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài.

C. Quan hệ về an ninh tập thể.

D. Quan hệ về giải trừ quân bị.

Câu 12: Theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, quan hệ nào sau đây KHÔNG được xác định là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài?

A. Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam nhưng việc xác lập quan hệ xảy ra tại nước ngoài.

B. Có ít nhất một bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài.

C. Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam và đối tượng của quan hệ ở nước ngoài.

D. Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, xác lập và thực hiện quan hệ hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam.

Câu 13: Hiện tượng "xung đột pháp luật" trong Tư pháp quốc tế là gì?

A. Sự mâu thuẫn giữa các quan chức pháp luật của các nước.

B. Một trạng thái có nhiều hệ thống pháp luật khác nhau đều có thể được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

C. Sự tranh chấp về lãnh thổ giữa các quốc gia.

Đỗ Tuấn An

D. Sự khác biệt về văn hóa pháp lý giữa các dân tộc.

Câu 14: Nguyên nhân CHỦ YẾU nào dẫn đến hiện tượng xung đột pháp luật?

A. Sự tồn tại của các tổ chức quốc tế.

B. Sự khác biệt trong hệ thống pháp luật của các quốc gia.

C. Sự thiếu vắng của các điều ước quốc tế.

D. Sự bất đồng ngôn ngữ giữa các bên.

Câu 15: Phương pháp nào sau đây giải quyết xung đột pháp luật bằng cách xây dựng các quy phạm trực tiếp quy định quyền và nghĩa vụ của các bên?

A. Phương pháp xung đột.

B. Phương pháp thực chất.

C. Phương pháp ngoại giao.

D. Phương pháp trọng tài.

Câu 16: Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một ví dụ về:

A. Tập quán quốc tế.

B. Quy phạm pháp luật xung đột thống nhất.

C. Quy phạm pháp luật thực chất thống nhất.

D. Án lệ quốc tế.

Câu 17: Theo Điều 67 Công ước Viên 1980, thời điểm chuyển rủi ro đối với hàng hóa trong hợp đồng mua bán quốc tế có quy định vận chuyển được xác định như thế nào?

A. Kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết.

B. Kể từ thời điểm hàng được giao cho người chuyên chở thứ nhất.

C. Kể từ thời điểm hàng đến cảng đích.

D. Kể từ thời điểm người mua thanh toán tiền hàng.

Câu 18: INCOTERMS là thuật ngữ chỉ:

A. Một điều ước quốc tế về đầu tư.

B. Một tổ chức quốc tế về thương mại.

C. Tập quán quốc tế về các điều kiện giao hàng.

D. Một loại hợp đồng mẫu.

Câu 19: Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật bằng cách sử dụng các quy phạm dẫn chiếu đến hệ thống pháp luật sẽ được áp dụng được gọi là:

A. Phương pháp thực chất.

B. Phương pháp xung đột.

C. Phương pháp hòa giải.

D. Phương pháp tư pháp.

Câu 20: Quy phạm pháp luật xung đột có cấu trúc gồm mấy bộ phận?

A. 2 (Phạm vi và Hệ thuộc).

B. 3 (Giả định, Quy định, Chế tài).

C. 4 (Chủ thể, Khách thể, Nội dung, Hình thức).

Đỗ Tuấn An

D. 1 (Chỉ có phần Quy định).

Câu 21: Hệ thuộc luật nào thường được áp dụng để xác định năng lực pháp luật dân sự của cá nhân?

A. Luật nơi có tài sản.
B. Luật nơi thực hiện hành vi.
C. Luật quốc tịch của cá nhân.
D. Luật nơi vi phạm pháp luật.

Câu 22: Theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định theo:

A. Pháp luật Việt Nam.
B. Pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch.
C. Pháp luật của nước nơi người đó cư trú.
D. Pháp luật do các bên thỏa thuận.

Câu 23: Khi một người nước ngoài xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tại Việt Nam, năng lực hành vi dân sự của họ được xác định theo:

A. Pháp luật của nước mà họ có quốc tịch.
B. Pháp luật Việt Nam.
C. Pháp luật của nước nơi họ thường trú.
D. Pháp luật do Tòa án lựa chọn.

Câu 24: Nguồn nào sau đây KHÔNG được coi là nguồn của Tư pháp quốc tế ở Việt Nam?

A. Điều ước quốc tế.
B. Tập quán quốc tế.
C. Án lệ.
D. Pháp luật quốc gia.

Câu 25: Theo quy định của Việt Nam, nguyên tắc ưu tiên áp dụng khi có sự khác nhau giữa điều ước quốc tế và luật quốc gia là:

A. Luật quốc gia được ưu tiên áp dụng.
B. Điều ước quốc tế được ưu tiên áp dụng.
C. Văn bản nào ban hành sau thì được ưu tiên áp dụng.
D. Tùy từng trường hợp do Tòa án quyết định.

Câu 26: Chế độ đãi ngộ nào mà theo đó người nước ngoài được hưởng các quyền ngang với công dân nước sở tại?

A. Chế độ tối huệ quốc.
B. Chế độ đãi ngộ như công dân.
C. Chế độ có đi có lại.
D. Chế độ đãi ngộ đặc biệt.

Câu 27: Chủ thể CHỦ YẾU của Tư pháp quốc tế là:

A. Quốc gia.
B. Tổ chức quốc tế liên chính phủ.
C. Cá nhân và pháp nhân.
D. Dân tộc đang đấu tranh.

Câu 28: Quốc gia khi tham gia vào quan hệ Tư pháp quốc tế được hưởng:

A. Quyền miễn trừ tư pháp tuyệt đối.
B. Quyền ưu tiên xét xử so với các chủ thể khác.

Đỗ Tuấn An

C. Chỉ phải chịu trách nhiệm vật chất.

D. Không có bất kỳ quyền ưu tiên nào.

Câu 29: Theo pháp luật Việt Nam, quyền sở hữu đối với bất động sản được xác định theo:

A. Pháp luật của nước chủ sở hữu mang quốc tịch.

B. Pháp luật của nước nơi có bất động sản.

C. Pháp luật do các bên thỏa thuận.

D. Pháp luật của nước nơi ký kết hợp đồng.

Câu 30: Trong quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài, các bên có quyền:

A. Thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng.

B. Bắt buộc phải áp dụng pháp luật Việt Nam.

C. Không được lựa chọn pháp luật áp dụng.

D. Chỉ được áp dụng tập quán quốc tế.

Câu 31: Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc cơ bản của Công pháp quốc tế?

A. Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền.

B. Nguyên tắc ưu tiên lợi ích quốc gia.

C. Nguyên tắc cấm dùng sức mạnh.

D. Nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Câu 32: Hình thức trách nhiệm pháp lý quốc tế nào có thể bao gồm việc "chiếm đóng lãnh thổ" hoặc “trả đũa để tự vệ”?

A. Trách nhiệm vật chất.

B. Trách nhiệm phi vật chất.

C. Thực hiện sự trừng phạt.

D. Bồi thường thiệt hại.

Câu 33: Vùng trời thuộc chủ quyền quốc gia là:

A. Toàn bộ khoảng không gian vũ trụ phía trên lãnh thổ.

B. Khoảng không gian bao trùm lên vùng đất và vùng nước của quốc gia.

C. Vùng không gian thuộc quyền kiểm soát của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.

D. Vùng trời quốc tế theo Công ước về Luật Biển.

Câu 34: Quá trình xác định biên giới quốc gia trên bộ KHÔNG bao gồm bước nào sau đây?

A. Hoạch định biên giới.

B. Phân giới thực địa.

C. Cắm mốc.

D. Thăm dò ý kiến người dân.

Câu 35: Theo Công ước La Hay 1930, vấn đề quốc tịch chủ yếu thuộc về:

A. Thẩm quyền của Liên hợp quốc.

B. Chủ quyền của mỗi quốc gia.

C. Quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế.

D. Sự thỏa thuận của các nước láng giềng.

Đỗ Tuấn An

Câu 36: Một người có thể bị tước quốc tịch Việt Nam theo quy định của:

A. Công ước quốc tế.

B. Pháp luật Việt Nam.

C. Quyết định của Tòa án nước ngoài.

D. Thỏa thuận song phương.

Câu 37: Trách nhiệm pháp lý quốc tế KHÁC với trách nhiệm pháp lý trong pháp luật quốc gia chủ yếu ở điểm nào?

A. Chủ thể phải chịu trách nhiệm.

B. Có hậu quả pháp lý bất lợi.

C. Cơ sở phát sinh là do vi phạm pháp luật.

D. Cơ sở pháp lý là các nguyên tắc, quy phạm do chính các chủ thể thỏa thuận xây dựng.

Câu 38: Quan hệ nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Tư pháp quốc tế?

A. Ký kết hiệp ước về biên giới giữa hai quốc gia.

B. Thành lập một tổ chức quốc tế mới.

C. Một công dân Việt Nam kết hôn với một công dân Nhật Bản tại Hà Nội.

D. Giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ tại Tòa án Công lý Quốc tế.

Câu 39: Trong ví dụ về hợp đồng mua bán nông sản giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, yếu tố nước ngoài được xác định là:

A. Đối tượng hợp đồng là nông sản.

B. Hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển.

C. Bên bán mang quốc tịch Việt Nam, bên mua mang quốc tịch Nhật Bản.

D. Hợp đồng được ký kết thông qua thư điện tử.

Câu 40: Khi các bên trong hợp đồng mua bán quốc tế thỏa thuận điều kiện giao hàng là FOB, điều này có nghĩa:

A. Người bán chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng tới cảng đích.

B. Người mua phải chịu mọi chi phí và rủi ro kể từ khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc.

C. Người bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa.

D. Người bán phải trả cước phí vận chuyển chính.

Câu 41: "Bảo lưu trật tự công cộng" trong Tư pháp quốc tế là nguyên tắc cho phép:

A. Áp dụng pháp luật nước ngoài một cách vô điều kiện.

B. Từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài nếu hậu quả của việc áp dụng đó trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước sở tại.

C. Ưu tiên áp dụng án lệ nước ngoài.

D. Bắt buộc sử dụng tập quán quốc tế trong mọi trường hợp.

Câu 42: Theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, đối với người không quốc tịch, năng lực hành vi dân sự được xác định theo:

Đỗ Tuấn An

A. Pháp luật Việt Nam trong mọi trường hợp.

B. Pháp luật của nước nơi họ sinh ra.

C. Pháp luật của nước nơi họ cư trú.

D. Pháp luật do Tòa án lựa chọn.

Câu 43: Quốc tịch của pháp nhân nước ngoài theo pháp luật Việt Nam có thể được xác định dựa trên yếu tố nào?

A. Nơi pháp nhân có nhiều cổ đông nhất.

B. Nơi pháp nhân đăng ký thành lập.

C. Quốc tịch của người đại diện theo pháp luật.

D. Ngôn ngữ sử dụng trong điều lệ.

Câu 44: Khi quốc gia tham gia vào quan hệ Tư pháp quốc tế với tư cách là một bên, quyền miễn trừ tuyệt đối của quốc gia có thể bị hạn chế trong trường hợp nào?

A. Khi quốc gia đó vi phạm điều ước quốc tế.

B. Khi quốc gia đó từ bỏ quyền miễn trừ.

C. Khi Tòa án nước sở tại ra phán quyết.

D. Khi có sự đồng ý của Liên hợp quốc.

Câu 45: Trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài, nếu các bên không có thỏa thuận chọn luật, pháp luật Việt Nam quy định áp dụng:

A. Pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của sự kiện gây thiệt hại.

B. Pháp luật của nước nơi nguyên đơn cư trú.

C. Pháp luật của nước nơi bị đơn cư trú.

D. Pháp luật Việt Nam trong mọi trường hợp.

Câu 46: Nguyên tắc "luật Tòa án" (lex fori) trong tố tụng dân sự quốc tế có nghĩa là:

A. Tòa án phải áp dụng pháp luật nước ngoài.

B. Tòa án áp dụng pháp luật của nước nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

C. Tòa án được tự do lựa chọn pháp luật áp dụng.

D. Tòa án phải tuân theo án lệ của nước ngoài.

Câu 47: Một trong những nội dung cơ bản của Tố tụng dân sự quốc tế là:

A. Thành lập các Tòa án quốc tế mới.

B. Xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án.

C. Ban hành các Bộ luật Dân sự mới.

D. Đàm phán các hiệp ước về biên giới.

Câu 48: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam được hưởng chế độ đãi ngộ nào?

A. Chế độ tối huệ quốc.

B. Chế độ có đi có lại.

C. Chế độ đãi ngộ như công dân.

D. Chế độ đãi ngộ đặc biệt.

Đỗ Tuấn An

Câu 49: Quy phạm pháp luật xung đột còn được gọi là:

A. Quy phạm thực chất.
B. Quy phạm chung.
C. Quy phạm dẫn chiếu.
D. Quy phạm trừng phạt.

Câu 50: Điều ước quốc tế nào sau đây thường được viện dẫn để giải quyết các tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?

A. Công ước Viên 1980.
B. Công ước Montevideo 1933.
C. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
D. Hiệp định TRIPS/WTO.

Đỗ Tuấn Anh

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 6

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	B	11	B	21	C	31	B	41	B
2	C	12	D	22	B	32	C	42	C
3	C	13	B	23	B	33	B	43	B
4	B	14	B	24	C	34	D	44	B
5	B	15	B	25	B	35	B	45	A
6	C	16	C	26	B	36	B	46	B
7	B	17	B	27	C	37	D	47	B
8	B	18	C	28	A	38	C	48	C
9	B	19	B	29	B	39	C	49	C
10	C	20	A	30	A	40	B	50	A

Đỗ Tuấn An

CÁC CÂU HỎI TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

Câu 1: Anh A (20 tuổi, đủ năng lực hành vi) ký hợp đồng mua một chiếc xe máy từ chị B. Hợp đồng này làm phát sinh quan hệ pháp luật nào sau đây?

A. Quan hệ pháp luật hành chính.

B. Quan hệ pháp luật hình sự.

C. Quan hệ pháp luật dân sự.

D. Quan hệ pháp luật kỷ luật.

Câu 2: Công ty X xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường vượt quá quy chuẩn cho phép. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty. Quyết định xử phạt này là biểu hiện của bộ phận nào trong cấu trúc quy phạm pháp luật?

A. Giả định. **B.** Quy định.

C. Chế tài. **D.** Quy tắc.

Câu 3: Chị H là công chức nhà nước. Do có hành vi tham ô tài sản, chị H đã bị Tòa án tuyên phạt tù về tội "Tham ô tài sản". Bên cạnh đó, cơ quan nơi chị H công tác cũng ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc thuộc loại chế tài nào?

A. Chế tài hình sự. **B.** Chế tài hành chính.

C. Chế tài dân sự. **D.** Chế tài kỷ luật.

Câu 4: Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: "Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn". Quy phạm này thuộc loại nào?

A. Quy phạm định nghĩa. **B.** Quy phạm điều chỉnh.

C. Quy phạm bảo vệ. **D.** Quy phạm tuyên bố.

Câu 5: Anh M (17 tuổi) sáng chế ra một phần mềm máy tính hữu ích. Anh M có quyền đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho sáng chế của mình không?

A. Không, vì anh M chưa đủ 18 tuổi nên không có năng lực hành vi.

B. Không, vì anh M chưa có năng lực pháp luật về sở hữu trí tuệ.

C. Có, vì năng lực pháp luật dân sự (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) của cá nhân có từ khi sinh ra.

D. Có, nhưng phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Câu 6: Do mâu thuẫn, ông P đã đánh ông Q gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 15%. Hành vi của ông P đã làm phát sinh đồng thời nhiều loại quan hệ pháp luật nào sau đây?

A. Quan hệ pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật dân sự.

B. Quan hệ pháp luật hình sự và quan hệ pháp luật dân sự.

C. Quan hệ pháp luật hình sự và quan hệ pháp luật kỷ luật.

Bố Tuấn An

D. Quan hệ pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hình sự.

Câu 7: Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: "Cá nhân có quyền có họ, tên... Việc xác định, sử dụng họ, tên do pháp luật về hộ tịch quy định". Quy phạm pháp luật này là loại quy phạm gì?

A. Quy phạm cấm đoán.
B. Quy phạm bắt buộc.
C. Quy phạm cho phép.
D. Quy phạm tùy nghi.

Câu 8: Một trận lũ lụt lớn xảy ra làm ngôi nhà của chị T bị sập đổ. Sự kiện trận lũ lụt này được gọi là gì trong khoa học pháp lý?

A. Hành vi pháp lý.

B. Sự biến pháp lý.

C. Sự kiện pháp lý phức tạp.

D. Sự kiện làm thay đổi quan hệ pháp luật.

Câu 9: Trong một vụ kiện tranh chấp hợp đồng, Tòa án đã căn cứ vào các điều khoản trong Bộ luật Dân sự để giải quyết. Việc Tòa án vận dụng các quy phạm pháp luật này chủ yếu thuộc nhóm quy phạm nào?

A. Quy phạm bảo vệ.
B. Quy phạm chuyên môn.
C. Quy phạm hình thức.
D. Quy phạm điều chỉnh.

Câu 10: Anh K là người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. Anh K có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không?

A. Có, nếu anh đủ 21 tuổi trở lên và đáp ứng các điều kiện khác.

B. Không, vì pháp luật Việt Nam hạn chế năng lực chủ thể của người nước ngoài trong lĩnh vực chính trị này.

C. Có, vì anh đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

D. Không, vì anh không có năng lực hành vi dân sự tại Việt Nam.

Câu 11: Công ty Cổ phần Z được thành lập hợp pháp, có con dấu và tài khoản riêng. Tuy nhiên, tài sản của công ty và tài sản của ông chủ Chủ tịch HĐQT thường xuyên bị nhập chung, không rõ ràng. Theo quy định của pháp luật, Công ty Z có được công nhận là pháp nhân không?

A. Có, vì công ty đã được thành lập hợp pháp.

B. Không, vì công ty không có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác.

C. Có, vì công ty có con dấu và tài khoản riêng.

D. Không, vì công ty không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

Câu 12: Chị V vi phạm luật giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt chị. Quan hệ giữa chị V và lực lượng CSGT trong tình huống này là loại quan hệ pháp luật gì?

A. Quan hệ pháp luật bình đẳng.
B. Quan hệ pháp luật phụ thuộc.
C. Quan hệ pháp luật dân sự.
D. Quan hệ pháp luật hình thức.

Câu 13: Điều 188 Bộ luật Hình sự quy định: "Người nào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm." Phần "Người nào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản" trong điều luật trên là bộ phận nào?

A. Quy định.
B. Chế tài.
C. Giả định.
D. Hình phạt.

Câu 14: Anh D và chị S tự nguyện đến Ủy ban nhân dân phường để đăng ký kết hôn. Hành vi đăng ký kết hôn của họ được gọi là gì?

A. Sự biến pháp lý.
B. Hành vi bất hợp pháp.
C. Hành vi pháp lý.
D. Sự kiện làm chấm dứt quan hệ pháp luật.

Câu 15: Hiến pháp năm 2013 quy định: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân..." Quy phạm này thuộc loại quy phạm chuyên môn nào?

A. Quy phạm định nghĩa.
B. Quy phạm lựa chọn.
C. Quy phạm tuyên bố.
D. Quy phạm định hình tổng quan.

Câu 16: Bà M cho ông N vay một khoản tiền và có giấy viết tay thể hiện cam kết trả nợ. Sau đó, ông N chết vì tai nạn giao thông. Sự kiện ông N chết sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý gì đối với quan hệ vay mượn?

A. Làm phát sinh quan hệ pháp luật thừa kế, người thừa kế của ông N có trách nhiệm trả nợ thay trong phạm vi di sản.
B. Chấm dứt hoàn toàn quan hệ vay mượn, bà M không thể đòi nợ.
C. Làm thay đổi chủ thể của quan hệ vay mượn, chuyển thành quan hệ giữa bà M và người gây ra tai nạn.
D. Không có bất kỳ hậu quả pháp lý nào.

Câu 17: Quy định "Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình" là loại quy định gì trong cấu trúc quy phạm pháp luật?

A. Quy định tùy nghi.
B. Quy định giao quyền.
C. Quy định mệnh lệnh.
D. Quy định cho phép.

Câu 18: Quan hệ giữa một người lao động và người sử dụng lao động được xác lập thông qua Hợp đồng lao động. Quan hệ này chủ yếu được điều chỉnh bởi loại quy phạm pháp luật nào?

A. Quy phạm pháp luật hình sự.

Đỗ Tuấn An

B. Quy phạm pháp luật hành chính.

C. Quy phạm pháp luật dân sự.

D. Quy phạm pháp luật lao động (một nhánh của luật dân sự/kinh tế).

Câu 19: Anh T (16 tuổi) sử dụng xe máy phân khối lớn không có giấy phép lái xe và gây tai nạn. Hành vi của anh T có làm phát sinh quan hệ pháp luật hình sự không?

A. Có, vì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

B. Không, vì anh T chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

C. Có, nếu hành vi đó cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự (ví dụ: tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ).

D. Không, anh T chỉ phải chịu trách nhiệm hành chính và dân sự.

Câu 20: Điều 157 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền sở hữu: "Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình." Quy phạm này trao cho chủ sở hữu điều gì?

A. Nghĩa vụ pháp lý.

B. Quyền pháp lý.

C. Chế tài.

D. Năng lực pháp luật.

Câu 21: Anh A và chị B tự thỏa thuận mua bán một chiếc xe máy mà không có sự can thiệp hay ra lệnh từ cơ quan nhà nước. Quan hệ pháp luật này chủ yếu thuộc lĩnh vực pháp luật nào?

A. Luật Công

B. Luật Tư

C. Luật Hình sự

D. Luật Hành chính

Câu 22: Quốc hội ban hành một đạo luật mới. Đạo luật này thuộc loại nguồn nào của pháp luật?

A. Tập quán pháp

B. Tiền lệ pháp

C. Văn bản quy phạm pháp luật

D. Điều ước quốc tế

Câu 23: Ủy ban nhân dân tỉnh X ban hành một quyết định để thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Văn bản này thuộc loại nào trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?

A. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

B. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

C. Nghị định của Chính phủ

D. Thông tư của Bộ trưởng

Câu 24: Một bản án của Tòa án nhân dân tối cao được công bố và sau đó được viện dẫn để giải quyết một vụ việc tương tự. Bản án này đang đóng vai trò là gì?

A. Văn bản quy phạm pháp luật

B. Tập quán pháp

C. Tiền lệ pháp (Án lệ)

D. Văn bản áp dụng pháp luật

Đỗ Tuấn An

Câu 25: Hiến pháp năm 2013 quy định: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân". Quy định này thể hiện đối tượng điều chỉnh chính của ngành luật nào?

A. Luật Hành chính
B. Luật Dân sự
C. Luật Hiến pháp
D. Luật Hình sự

Câu 26: Công ty Cổ phần Z bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi xả thải trái quy định. Quan hệ pháp luật trong tình huống này thuộc ngành luật nào?

A. Luật Dân sự
B. Luật Hình sự
C. Luật Hành chính
D. Luật Hiến pháp

Câu 27: Chị H ký hợp đồng thuê nhà với bà M. Hai bên tự thỏa thuận về giá thuê, thời hạn và các điều khoản khác. Phương pháp điều chỉnh chủ yếu được áp dụng cho quan hệ này là gì?

A. Phương pháp mệnh lệnh
B. Phương pháp quyền uy
C. Phương pháp thỏa thuận
D. Phương pháp định hướng

Câu 28: Ông K bị Tòa án tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Quan hệ pháp luật giữa Nhà nước và ông K thuộc ngành luật nào?

A. Luật Hành chính
B. Luật Dân sự
C. Luật Hiến pháp
D. Luật Hình sự

Câu 29: Một Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Tuy nhiên, một Nghị định của Chính phủ ban hành sau đó (ngày 01/3/2024) lại có quy định trái ngược về cùng một vấn đề. Khi giải quyết vụ việc xảy ra vào tháng 6/2024, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng văn bản nào?

A. Thông tư của Bộ trưởng
B. Nghị định của Chính phủ
C. Cả hai văn bản đều không được áp dụng
D. Áp dụng văn bản nào có lợi hơn cho đương sự

Câu 30: Theo quy định, một văn bản quy phạm pháp luật thông thường có hiệu lực sau ít nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành?

A. 15 ngày
B. 30 ngày
C. 45 ngày
D. 60 ngày

Câu 31: Tại một địa phương, có một tập quán về việc chia tài sản thừa kế cho con gái út. Tập quán này có thể trở thành nguồn luật chính thức khi nào?

A. Khi được đa số người dân trong cộng đồng thừa nhận
B. Khi được ghi nhận trong một văn bản của Ủy ban nhân dân xã

Đỗ Tuấn Anh

C. Khi được Nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện, phù hợp với nguyên tắc cơ bản của pháp luật

D. Tập quán không bao giờ có thể trở thành nguồn luật chính thức

Câu 32: Chính phủ ban hành một Nghị định quy định chi tiết thi hành một đạo luật do Quốc hội ban hành. Hoạt động này của Chính phủ được gọi là gì?

A. Lập pháp **B.** Lập quy

C. Xét xử **D.** Giám sát

Câu 33: Quan hệ nào sau đây là quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự?

A. Quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế

B. Quan hệ mua bán tài sản giữa hai cá nhân

C. Quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng

D. Quan hệ giữa Viện kiểm sát và bị can trong vụ án hình sự

Câu 34: Phương pháp điều chỉnh đặc thù của Luật Hình sự là gì?

A. Phương pháp thỏa thuận **B.** Phương pháp mệnh lệnh

C. Phương pháp quyền uy **D.** Phương pháp định hướng

Câu 35: Căn cứ chủ yếu để phân định hệ thống pháp luật thành các ngành luật khác nhau là gì?

A. Tên gọi của các văn bản pháp luật

B. Cơ quan ban hành ra các quy phạm

C. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh

D. Thời điểm văn bản có hiệu lực

Câu 36: Bộ luật Dân sự năm 2015 ghi nhận quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân. Quyền này thuộc nhóm nào sau đây?

A. Quyền nhân thân gắn với tài sản

B. Quyền tài sản

C. Quyền nhân thân không gắn với tài sản

D. Quyền chính trị

Câu 37: Một Luật mới của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, quy định mức phạt tiền cho một hành vi vi phạm hành chính nhẹ hơn so với Luật cũ. Đối với hành vi vi phạm xảy ra vào tháng 5/2024 (trước khi Luật mới có hiệu lực) nhưng được xử lý vào tháng 8/2024 (sau khi Luật mới có hiệu lực), cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng mức phạt theo quy định nào?

A. Luật cũ, vì hành vi xảy ra trước khi Luật mới có hiệu lực.

B. Luật mới, vì quy định trách nhiệm nhẹ hơn.

C. Mức phạt trung bình giữa Luật cũ và Luật mới.

D. Văn bản nào có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Đỗ Tuấn An

Câu 38: Nguyên tắc "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân" được quy định trong Hiến pháp, là nguyên tắc thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật nào và có tính chất gì?

A. Luật Hành chính - mang tính chi tiết, cụ thể.

B. Luật Hiến pháp - mang tính định hướng, nguyên tắc.

C. Luật Dân sự - mang tính thỏa thuận.

D. Luật Hình sự - mang tính cưỡng chế.

Câu 39: Quan hệ giữa một Bộ (cơ quan hành chính có thẩm quyền riêng) và Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan hành chính có thẩm quyền chung) trong việc phối hợp quản lý một dự án quốc gia trên địa bàn tỉnh chủ yếu được điều chỉnh bằng phương pháp nào của Luật Hành chính?

A. Phương pháp thỏa thuận **B.** Phương pháp mệnh lệnh

C. Phương pháp quyền uy **D.** Phương pháp định hướng

Câu 40: Một người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có quyền nào sau đây theo quy định của Luật Hiến pháp?

A. Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội

B. Quyền ứng cử đại biểu Quốc hội

C. Quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm

D. Quyền tham gia lực lượng vũ trang

Câu 41: "Chế định pháp luật" trong hệ thống cấu trúc của pháp luật là khái niệm để chỉ:

A. Một văn bản quy phạm pháp luật cụ thể (ví dụ: một Bộ luật).

B. Tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội rộng lớn.

C. Nhóm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất trong một lĩnh vực nhất định.

D. Một quy phạm pháp luật đơn lẻ.

Câu 42: Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất?

A. Bộ luật Dân sự **B.** Hiến pháp

C. Nghị định của Chính phủ **D.** Luật Tổ chức Chính phủ

Câu 43: Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật và thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự?

A. Anh P đi xe máy vượt đèn đỏ (chưa gây tai nạn).

B. Công ty X ký hợp đồng mua bán với Công ty Y rồi sau đó không thực hiện.

C. Ông M cố ý gây thương tích nặng cho người khác.

D. Chị Q không nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Đỗ Tuấn An

Câu 44: Khoa học pháp lý Việt Nam phân chia hệ thống cấu trúc của pháp luật chủ yếu thành các bộ phận nào?

A. Luật Công và Luật Tư
B. Ngành luật và Chế định pháp luật
C. Nguồn luật trong nước và nguồn luật quốc tế
D. Văn bản luật và văn bản dưới luật

Câu 45: Một văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trong trường hợp nào sau đây?

A. Được sửa đổi, bổ sung bởi một văn bản mới của chính cơ quan đã ban hành nó.

B. Cơ quan ban hành ra thông báo kéo dài thời hạn hiệu lực.

C. Văn bản đó đã được áp dụng cho 10 vụ việc.

D. Một cơ quan báo chí đăng tin phê phán nội dung của văn bản.

Câu 46: Anh A điều khiển xe máy vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Hành vi của cảnh sát giao thông trong trường hợp này được gọi là gì?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 47: Chị B có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng quyết định không đăng ký thành lập doanh nghiệp để kinh doanh. Hành vi của chị B là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 48: Công ty X chấp hành nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Luật Thuế. Hành vi này của Công ty X là hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 49: Ông M không tham gia buôn bán, tàng trữ các chất ma túy mà pháp luật cấm. Hành vi của ông M là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 50: Anh H 15 tuổi, do mâu thuẫn cá nhân đã cố ý đập vỡ gương xe ô tô của anh K. Hành vi của anh H được xem là?

A. Vi phạm hành chính.
B. Vi phạm dân sự.
C. Vi phạm kỷ luật.
D. Vi phạm hình sự.

Câu 51: Chị T là công chức nhà nước, nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lý do. Hành vi này của chị T có thể bị xem là?

A. Vi phạm hành chính.
B. Vi phạm dân sự.
C. Vi phạm kỷ luật.
D. Vi phạm hình sự.

Đỗ Tuấn An

Câu 52: Do sơ suất khi lái xe, anh P đã va quệt làm hỏng xe máy của chị Q. Thiệt hại này được xác định là 5 triệu đồng. Hành vi của anh P được xem là?

A. Vi phạm hành chính. **B.** Vi phạm dân sự.

C. Vi phạm kỷ luật. **D.** Vi phạm hình sự.

Câu 53: Anh D là người trưởng thành, minh mẫn, cố ý dùng hung khí gây thương tích cho người khác với tỷ lệ thương tật là 15%. Hành vi của anh D được xem là?

A. Vi phạm hành chính. **B.** Vi phạm dân sự.

C. Vi phạm kỷ luật. **D.** Vi phạm hình sự.

Câu 54: Công ty Z xả chất thải chưa qua xử lý vượt quá quy chuẩn cho phép ra môi trường. Hành vi này của Công ty Z có thể bị xử lý về?

A. Vi phạm hành chính. **B.** Vi phạm dân sự.

C. Vi phạm kỷ luật. **D.** Cả A và B đều có thể.

Câu 55: Chị N (35 tuổi) trong lúc nấu ăn do bất cẩn đã gây hỏa hoạn làm cháy nhà hàng xóm, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng. Hành vi của chị N có dấu hiệu của?

A. Vi phạm hành chính. **B.** Vi phạm dân sự.

C. Vi phạm hình sự. **D.** Cả B và C.

Câu 56: Anh B bị Tòa án tuyên phạt 02 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Bản án này thể hiện loại trách nhiệm pháp lý nào?

A. Trách nhiệm hành chính. **B.** Trách nhiệm hình sự.

C. Trách nhiệm dân sự. **D.** Trách nhiệm kỷ luật.

Câu 57: Do vi phạm hợp đồng gia công, Công ty M phải bồi thường cho Công ty N số tiền 500 triệu đồng theo quyết định của Tòa án. Việc này thể hiện loại trách nhiệm pháp lý nào?

A. Trách nhiệm hành chính. **B.** Trách nhiệm hình sự.

C. Trách nhiệm dân sự. **D.** Trách nhiệm kỷ luật.

Câu 58: Chị H là nhân viên văn phòng nhiều lần đi làm muộn không có lý do và bị Giám đốc công ty ra quyết định kỷ luật với hình thức "Khiển trách". Quyết định này thể hiện loại trách nhiệm pháp lý nào?

A. Trách nhiệm hành chính. **B.** Trách nhiệm hình sự.

C. Trách nhiệm dân sự. **D.** Trách nhiệm kỷ luật.

Câu 59: Anh T đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định và bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt tiền 400.000 đồng. Hành vi xử phạt này thể hiện loại trách nhiệm pháp lý nào?

A. Trách nhiệm hành chính. **B.** Trách nhiệm hình sự.

C. Trách nhiệm dân sự. **D.** Trách nhiệm kỷ luật.

Đỗ Tuấn An

Câu 60: Một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng do mắc bệnh tâm thần nên không nhận thức được hành vi của mình. Người này sẽ:

A. Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. **B.** Không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

C. Chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự. **D.** Chỉ phải chịu trách nhiệm hành chính.

Câu 61: Trong một vụ tai nạn giao thông, anh X (đủ năng lực trách nhiệm) đã lái xe vượt quá tốc độ và đâm vào anh Y khiến anh Y bị thương nặng. Hành vi của anh X có đầy đủ các dấu hiệu cơ bản nào của vi phạm pháp luật?

A. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm thực hiện.

B. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, gây thiệt hại nghiêm trọng.

C. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, và bị xử phạt.

D. Hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, và do chủ thể có năng lực thực hiện.

Câu 62: Anh K 13 tuổi, do nghịch ngợm đã ném đá làm vỡ kính cửa sổ nhà bà P. Hành vi của anh K sẽ bị xem xét dưới góc độ nào?

A. Vi phạm hành chính và phải nộp phạt.

B. Vi phạm dân sự, cha mẹ anh K có thể phải bồi thường.

C. Vi phạm hình sự vì có hành vi phá hoại tài sản.

D. Vi phạm kỷ luật vì còn là học sinh.

Câu 63: Cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở sản xuất nước mắm sử dụng hóa chất ngoài danh mục cho phép. Hành vi này chủ yếu xâm hại đến khách thể nào của pháp luật?

A. Trật tự quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

B. Quyền sở hữu trí tuệ.

C. Quyền tự do kinh doanh của công dân.

D. Chế độ chính trị.

Câu 64: Ông G là người có đạo đức tốt, nhưng một lần do quá tức giận nên đã đánh người khác gây thương tích nhẹ. Khi xem xét trách nhiệm pháp lý, yếu tố "lỗi" của ông G trong trường hợp này thuộc loại nào?

A. Lỗi cố ý trực tiếp.

B. Lỗi cố ý gián tiếp.

C. Lỗi vô ý do quá tự tin.

D. Lỗi vô ý do cẩu thả.

Câu 65: Một doanh nghiệp xây dựng nhà ở không đúng giấy phép, bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ phần xây dựng vi phạm. Biện pháp "buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép" này thuộc nhóm biện pháp nào trong trách nhiệm hành chính?

A. Biện pháp xử phạt chính. **B.** Biện pháp xử phạt bổ sung.

Đỗ Tuấn An

C. Biện pháp khôi phục tình trạng ban đầu. **D.** Biện pháp ngăn chặn.

Câu 66: Việc Quốc hội ban hành Hiến pháp và các đạo luật, Chính phủ ban hành các văn bản dưới luật một cách thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn là biểu hiện của yêu cầu nào đối với pháp chế?

A. Sự thực hiện pháp luật nghiêm chỉnh, triệt để.

B. Sự hiện diện của một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.

C. Sự lãnh đạo của Đảng đối với pháp chế.

D. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Câu 67: Tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong việc thực hiện một chính sách pháp luật ở các địa phương khác nhau cho thấy sự yếu kém trong yêu cầu nào của pháp chế?

A. Tính thống nhất của pháp chế trên quy mô toàn quốc.

B. Tính tối cao của Hiến pháp.

C. Chất lượng của hệ thống pháp luật.

D. Sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 68: Anh M bị Tòa án tuyên phạt 05 năm tù. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, anh M sẽ phải chịu hậu quả pháp lý gì?

A. Bị mang án tích (có tiền án).

B. Không được điều khiển xe máy.

C. Không được ứng cử đại biểu Quốc hội vĩnh viễn.

D. Tự động mất quyền công dân.

Câu 69: Một người thực hiện hành vi trái pháp luật gây thiệt hại, nhưng thiệt hại đó xảy ra hoàn toàn do sự kiện bất khả kháng (ví dụ: động đất). Trong trường hợp này, chủ thể đó có phải chịu trách nhiệm pháp lý không?

A. Có, vì đã có hành vi trái pháp luật.

B. Không, vì không có lỗi.

C. Có, nhưng được giảm nhẹ trách nhiệm.

D. Vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự để bồi thường.

Câu 70: Việc các cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân tôn trọng và thực hiện đúng Hiến pháp, pháp luật thể hiện rõ nét nhất nội dung nào của pháp chế?

A. Sự hiện diện của hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.

B. Sự thực hiện pháp luật nghiêm chỉnh, triệt để.

C. Sự lãnh đạo của Đảng.

D. Tính thống nhất của nền pháp chế.

Đỗ Tuấn An

Câu 71: Trong một vụ án hình sự, Tòa án căn cứ vào động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo để quyết định mức hình phạt. Việc xem xét động cơ, mục đích này liên quan đến yếu tố nào trong cấu thành vi phạm pháp luật?

A. Mặt khách quan.
B. Mặt chủ quan.
C. Khách thể.
D. Chủ thể.

Câu 72: Một cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó, người này có bị coi là có "tiền án, tiền sự" không?

A. Có, vì đã bị xử phạt.
B. Không, vì đó không phải là trách nhiệm hình sự.
C. Có, nhưng chỉ ghi vào lý lịch tư pháp trong thời gian ngắn.
D. Tùy từng trường hợp cụ thể.

Câu 73: Việc Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát hoạt động của cơ quan công quyền là một biện pháp nhằm tăng cường pháp chế, chủ yếu dựa trên cơ sở nào?

A. Hoàn thiện hệ thống pháp luật.
B. Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật.
C. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.
D. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 74: Một quy định của Bộ luật Dân sự cho phép các bên trong tranh chấp dân sự được thỏa thuận với nhau về mức bồi thường thiệt hại. Điều này phản ánh đặc điểm nào của trách nhiệm dân sự?

A. Tính nghiêm khắc.
B. Tính chất bình đẳng và sự tự định đoạt của các bên.
C. Luôn do Tòa án áp dụng.
D. Chỉ áp dụng khi có lỗi.

Câu 75: Nhận định nào sau đây thể hiện đúng mối quan hệ giữa pháp luật và pháp chế?

A. Pháp chế là pháp luật.
B. Có pháp luật thì đương nhiên có pháp chế.
C. Pháp chế là yêu cầu về việc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.
D. Pháp chế chỉ tồn tại trong xã hội có giai cấp.

Câu 76: Công ty X (Việt Nam) ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty Y (Nhật Bản). Hợp đồng không thỏa thuận về luật áp dụng. Tranh chấp phát sinh liên quan đến thời điểm chuyển

rủi ro đối với hàng hóa. Theo Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế, thời điểm chuyển rủi ro trong trường hợp này được xác định như thế nào?

A. Tại thời điểm ký kết hợp đồng.

B. Kể từ thời điểm hàng hóa được giao cho người chuyên chở thứ nhất để chuyển giao cho người mua.

C. Khi hàng hóa được giao thực tế cho bên mua tại kho của họ.

D. Theo tập quán thương mại của nước người bán.

Câu 77: Trong một chuyến thăm chính thức, nhân viên ngoại giao của nước A trên lãnh thổ nước B đã vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản cho một cá nhân người nước B. Cá nhân này muốn khởi kiện nhân viên ngoại giao đó ra Tòa án nước B. Hành động này có khả thi không?

A. Có, vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

B. Không, vì nhân viên ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ tư pháp tuyệt đối.

C. Có, nhưng chỉ sau khi được Chính phủ nước A đồng ý.

D. Không, vì vụ việc phải được giải quyết bằng luật hình sự quốc tế.

Câu 78: Một cá nhân người Hàn Quốc (đủ 18 tuổi theo luật Hàn Quốc) đến Việt Nam và muốn ký một hợp đồng thuê nhà. Theo luật Việt Nam, độ tuổi thành niên là đủ 18 tuổi. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân này khi ký hợp đồng tại Việt Nam sẽ được xác định theo pháp luật nào?

A. Pháp luật Hàn Quốc, vì anh ta là người Hàn Quốc.

B. Pháp luật Việt Nam, vì anh ta xác lập giao dịch tại Việt Nam.

C. Pháp luật do hai bên tự thỏa thuận.

D. Công ước quốc tế về quyền dân sự.

Câu 79: Quốc gia A đơn phương sử dụng vũ lực để chiếm đóng một phần lãnh thổ của Quốc gia B, viện dẫn lý do bảo vệ quyền lợi của công dân nước mình ở đó. Hành động này của Quốc gia A đã vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của Công pháp quốc tế?

A. Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền.

B. Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực.

C. Nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp.

D. Nguyên tắc dân tộc tự quyết.

Câu 80: Một dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, được Liên Hợp Quốc công nhận, đã thành lập một tổ chức đại diện chính thức. Tổ chức này ký một thỏa thuận với Quốc gia C về viện trợ nhân đạo. Trong quan hệ Công pháp quốc tế, dân tộc này được coi là chủ thể nào?

A. Chủ thể phổ biến.

B. Chủ thể phái sinh.

C. Chủ thể đặc biệt.

D. Không phải là chủ thể.

Câu 81: Công ty Z (pháp nhân Đức) muốn thành lập một văn phòng đại diện tại Việt Nam. Năng lực pháp luật dân sự của Công ty Z (ví dụ: khả năng tham gia kinh doanh, chịu trách nhiệm dân sự) để xác lập việc thành lập này sẽ được xác định chủ yếu theo pháp luật nào?

A. Pháp luật Việt Nam.

B. Pháp luật Đức, nơi công ty được thành lập.

C. Điều ước quốc tế giữa Việt Nam và Đức.

D. Tập quán thương mại quốc tế INCOTERMS.

Câu 82: Hai quốc gia láng giềng có tranh chấp về đường biên giới trên bộ. Thay vì đàm phán, một nước đã điều quân đội đến khu vực tranh chấp và đe dọa sẽ dùng vũ lực. Hành động này trái với nguyên tắc nào?

A. Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác.

B. Nguyên tắc tôn trọng và thực hiện cam kết quốc tế.

C. Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

D. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ.

Câu 83: Một người có cả quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Pháp (song tịch), hiện đang thường trú tại Paris, muốn xác lập một di chúc tại Việt Nam. Theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, năng lực hành vi dân sự của người này để lập di chúc sẽ được xác định theo pháp luật nước nào?

A. Pháp luật Việt Nam.

B. Pháp luật Pháp.

C. Pháp luật của nước nơi người đó thường trú (Pháp).

D. Pháp luật do người đó lựa chọn.

Câu 84: Quốc gia D thông qua một đạo luật cấm tất cả công dân của Quốc gia E nhập cảnh với lý do khác biệt chính trị. Hành động này của Quốc gia D có khả năng vi phạm nguyên tắc nào nhất?

A. Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền.

B. Nguyên tắc cấm dùng vũ lực.

C. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ.

D. Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác.

Câu 85: Tập quán thương mại quốc tế INCOTERMS, ví dụ điều kiện FOB, thường được các bên trong hợp đồng mua bán quốc tế lựa chọn. Khi được đưa vào hợp đồng, các điều kiện này đóng vai trò gì?

A. Quy phạm xung đột.

B. Quy phạm thực chất thống nhất.

C. Án lệ.

D. Luật tố tụng.

Đỗ Tuấn Anh

Câu 86: Một tàu buôn của Panama, khi đang đi qua vùng lãnh hải của Việt Nam, đã vô ý làm rò rỉ dầu, gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của Quốc gia mà con tàu mang cờ (Panama) trong trường hợp này là gì?

A. Trách nhiệm vật chất khách quan, không phụ thuộc vào lỗi.

B. Trách nhiệm phi vật chất, phải công khai xin lỗi.

C. Không phát sinh trách nhiệm vì đây là sự cố ngoài ý muốn.

D. Chỉ phải chịu trách nhiệm theo luật hàng hải quốc gia.

Câu 87: Ông Smith, công dân Anh, chết tại Việt Nam, để lại một căn nhà (bất động sản) tại Hà Nội và một tài khoản ngân hàng (động sản) tại London. Theo Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga (được viện dẫn làm ví dụ về quy phạm xung đột), việc thừa kế căn nhà tại Hà Nội sẽ do pháp luật nước nào điều chỉnh?

A. Pháp luật Việt Nam.

B. Pháp luật Anh.

C. Pháp luật nơi mở thừa kế (Việt Nam).

D. Pháp luật do các đồng thừa kế thỏa thuận.

Câu 88: Liên Hợp Quốc ra Nghị quyết lên án hành vi xâm lược của một quốc gia thành viên và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Hình thức trách nhiệm pháp lý quốc tế này được gọi là gì?

A. Trách nhiệm vật chất.

B. Trách nhiệm phi vật chất.

C. Thực hiện sự trừng phạt phi vũ trang.

D. Bồi thường thiệt hại.

Câu 89: Một công dân Việt Nam kết hôn với một công dân Hoa Kỳ tại Thái Lan. Hình thức của hôn nhân này, theo Bộ luật Dân sự Việt Nam, phải tuân thủ quy định của pháp luật nước nào?

A. Việt Nam.

B. Hoa Kỳ.

C. Thái Lan, nơi kết hôn.

D. Cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Câu 90: Quốc gia F và Quốc gia G cùng ký kết một Hiệp định về bảo hộ đầu tư, trong đó cam kết dành cho nhà đầu tư của nhau "chế độ đãi ngộ như công dân". Điều này có nghĩa là nhà đầu tư của nước này khi đầu tư tại nước kia sẽ được hưởng chế độ pháp lý như thế nào?

A. Được hưởng mọi ưu đãi đặc biệt.

B. Được hưởng các quyền và nghĩa vụ ngang bằng với công dân nước sở tại.

C. Được hưởng các ưu đãi tốt nhất mà nước sở tại dành cho bất kỳ nước thứ ba nào.

D. Phải tuân thủ nguyên tắc có đi có lại.

Đỗ Tuấn An

Câu 91: Một công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore (nơi thành lập) nhưng trung tâm điều hành chính lại đặt tại Hồng Kông. Khi xác định quốc tịch của pháp nhân này để áp dụng luật, các hệ thuộc luật nào có thể được sử dụng?

A. Luật nơi đăng ký thành lập (Singapore) hoặc Luật nơi có trụ sở chính (Hồng Kông).

B. Luật nơi thực hiện giao dịch.

C. Luật do các bên tự chọn.

D. Luật của Tòa án giải quyết tranh chấp.

Câu 92: Trong một vụ kiện tại Tòa án Việt Nam liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng công nghệ có yếu tố nước ngoài, Tòa án viện dẫn một quy phạm pháp luật xung đột trong Bộ luật Dân sự Việt Nam. Quy phạm này dẫn chiếu đến pháp luật của Nhật Bản. Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật Nhật Bản trong trường hợp cụ thể này lại dẫn đến hậu quả trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Tòa án Việt Nam sẽ xử lý như thế nào?

A. Vẫn phải áp dụng pháp luật Nhật Bản một cách triệt để.

B. Áp dụng nguyên tắc bảo lưu trật tự công cộng để từ chối áp dụng pháp luật Nhật Bản và áp dụng pháp luật Việt Nam.

C. Đình chỉ vụ kiện.

D. Yêu cầu các bên thương lượng lại.

Câu 93: Một máy bay dân dụng của Malaysia bị bắn hạ khi vô tình bay vào vùng trời tranh chấp giữa hai quốc gia, gây thiệt hại về người và tài sản. Hành động bắn hạ máy bay dân dụng này có vi phạm Công pháp quốc tế không?

A. Không, vì máy bay đã xâm phạm vùng trời quốc gia.

B. Có, vì đây là hành vi sử dụng vũ lực trái phép, vi phạm nguyên tắc cấm dùng vũ lực và các quy định về luật hàng không.

C. Không, vì đây là hành động tự vệ chính đáng.

D. Có, nhưng chỉ vi phạm luật hàng không quốc gia.

Câu 94: Một công dân Việt Nam làm việc cho một chi nhánh của tập đoàn Mỹ tại Đức. Quan hệ lao động của người này chủ yếu sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước nào?

A. Pháp luật Việt Nam.

B. Pháp luật Mỹ.

C. Pháp luật Đức (nước sở tại).

D. Điều ước quốc tế do người lao động lựa chọn.

Câu 95: Ủy ban Luật Quốc tế của Liên Hợp Quốc đang xây dựng một Dự thảo Công ước về quy tắc xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế của các quốc gia. Công việc này liên quan đến việc phát triển loại nguồn nào của Công pháp quốc tế?

Đỗ Tuấn Anh

A. Tập quán quốc tế.
B. Điều ước quốc tế.
C. Án lệ.
D. Học thuyết.

Câu 96: Một cá nhân không có quốc tịch (người vô danh) cư trú tại Campuchia, đến Việt Nam và tham gia ký kết một hợp đồng mua bán. Năng lực hành vi dân sự của người này sẽ được xác định theo pháp luật nào?

A. Pháp luật Việt Nam.

B. Pháp luật Campuchia, nơi người đó cư trú.

C. Công ước quốc tế về người không quốc tịch.

D. Luật nơi ký kết hợp đồng.

Câu 97: Trong một vụ kiện dân sự tại Tòa án Pháp, có liên quan đến một bất động sản tại Việt Nam. Tòa án Pháp có thẩm quyền giải quyết vụ việc liên quan đến bất động sản này không?

A. Có, nếu nguyên đơn là công dân Pháp.

B. Không, vì theo nguyên tắc chung, Tòa án nơi có bất động sản (Việt Nam) có thẩm quyền riêng biệt.

C. Có, nếu các bên có thỏa thuận chọn Tòa án Pháp.

D. Không, vì đây là vấn đề thuộc Công pháp quốc tế.

Câu 98: Một tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO) vận động nhân quyền muốn khởi kiện một quốc gia ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về cáo buộc vi phạm nhân quyền. Tổ chức này có quyền khởi kiện trực tiếp không?

A. Có, vì đây là vấn đề nhân quyền.

B. Không, vì theo Quy chế Tòa án Công lý Quốc tế, chỉ các quốc gia mới có thể là các bên trong một vụ kiện trước ICJ.

C. Có, nếu được Liên Hợp Quốc ủy quyền.

D. Không, trừ khi quốc gia bị kiện đồng ý.

Câu 99: Quốc gia H và Quốc gia K có tranh chấp về việc giải thích một điều khoản trong Hiệp định biên giới song phương. Thay vì đàm phán, Quốc gia H đơn phương đình chỉ thi hành toàn bộ Hiệp định. Hành động này của Quốc gia H:

A. Là hợp pháp, vì họ có chủ quyền.

B. Có thể vi phạm nguyên tắc "pacta sunt servanda" (tôn trọng và thực hiện cam kết quốc tế).

C. Là hợp pháp nếu được sự đồng ý của Liên Hợp Quốc.

D. Chỉ vi phạm nếu gây thiệt hại vật chất.

Câu 100: Trong một hợp đồng mua bán quốc tế, các bên thỏa thuận chọn Luật Anh để điều chỉnh hợp đồng, nhưng một điều khoản trong Luật Anh mà họ dự định áp dụng lại bị luật Việt

Nam (nơi thực hiện hợp đồng) coi là trái với trật tự công cộng. Khi xét xử tại Tòa án Việt Nam, Tòa án sẽ:

A. Bác bỏ toàn bộ hợp đồng vì có điều khoản trái pháp luật.

B. Vẫn áp dụng Luật Anh một cách triệt để theo thỏa thuận của các bên.

C. Áp dụng nguyên tắc bảo lưu trật tự công cộng, không áp dụng điều khoản trái trật tự công đó của Luật Anh và có thể áp dụng pháp luật Việt Nam thay thế.

D. Buộc các bên phải sửa đổi hợp đồng.

Đỗ Tuấn An

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Câu	Đáp án	Giải thích
1	C	Tình huống mua bán tài sản (xe máy) là quan hệ tài sản, được điều chỉnh chủ yếu bởi pháp luật dân sự.
2	C	Chế tài là bộ phận nêu lên biện pháp tác động của Nhà nước đối với chủ thể vi phạm. Quyết định xử phạt chính là việc áp dụng chế tài hành chính.
3	D	Buộc thôi việc là hình thức kỷ luật do người sử dụng lao động áp dụng đối với người lao động vi phạm kỷ luật, thuộc chế tài kỷ luật.
4	A	Quy phạm này nhằm xác định khái niệm "kết hôn", do đó nó là quy phạm định nghĩa - một loại của quy phạm chuyên môn.
5	C	Năng lực pháp luật (khả năng hưởng quyền) của cá nhân phát sinh từ khi sinh ra. Quyền sở hữu trí tuệ là một quyền dân sự, thuộc năng lực pháp luật.
6	B	Hành vi gây thương tích có thể cấu thành tội phạm hình sự (quan hệ giữa Nhà nước và người phạm tội) và phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự (quan hệ giữa người gây thiệt hại và người bị thiệt hại).
7	C	Quy phạm này ghi nhận quyền của cá nhân, cho phép họ được có họ tên, thuộc loại quy phạm cho phép (một dạng của quy phạm điều chỉnh).
8	B	Trận lũ lụt xảy ra không phụ thuộc vào ý chí con người, nhưng nó dẫn đến hậu quả pháp lý (nhà bị sập), nên được gọi là sự biến pháp lý.
9	D	Các quy phạm trong Bộ luật Dân sự trực tiếp điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng, thuộc nhóm quy phạm điều chỉnh.
10	B	Theo giáo trình, người nước ngoài bị hạn chế một số quyền chính trị như quyền bầu cử, ứng cử so với công dân Việt Nam.
11	B	Một trong các điều kiện để được công nhận là pháp nhân là phải có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác. Việc không tách bạch tài sản vi phạm điều kiện này.
12	B	Trong quan hệ xử phạt vi phạm hành chính, một bên (cơ quan nhà nước) có quyền ra mệnh lệnh, bên kia (người vi phạm) có nghĩa vụ phục tùng, thể hiện sự phụ thuộc.
13	C	Giả định là bộ phận nêu lên hoàn cảnh, điều kiện sẽ áp dụng quy phạm. Ở đây, nó mô tả chủ thể và hành vi ("Người nào... trộm cắp tài sản").
14	C	Hành vi đăng ký kết hôn là hành vi có chủ đích, do ý chí của con người, làm phát sinh quan hệ hôn nhân, nên là hành vi pháp lý hợp pháp.
15	D	Quy phạm này quy định một cách tổng quát về trạng thái, bản chất của Nhà nước, thuộc loại quy phạm định hình tổng quan.
16	A	Sự kiện chết (sự biến pháp lý) làm chấm dứt quan hệ pháp luật của người chết (ông N) và làm phát sinh quan hệ thừa kế. Người thừa kế có nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi di sản.
17	C	Quy định này nêu rõ, dứt khoát một cách xử sự bắt buộc ("phải đi bên phải"), thuộc loại quy định mệnh lệnh.
18	D	Quan hệ lao động được điều chỉnh bởi các quy phạm của Luật Lao động và các văn bản pháp luật liên quan đến lao động.

19	C	Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc gây tai nạn có thể cấu thành tội phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu luật định.
20	B	Quy phạm này trực tiếp xác định các quyền năng cụ thể (chiếm hữu, sử dụng, định đoạt) mà chủ sở hữu được phép thực hiện, đây là quyền pháp lý.
21	B	Quan hệ mua bán tài sản giữa các cá nhân độc lập, bình đẳng, không có sự hiện diện của quyền lực nhà nước, là quan hệ mang tính chất tư, thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tư (mà cụ thể là Luật Dân sự).
22	C	Luật do Quốc hội ban hành là một loại văn bản quy phạm pháp luật, đây là hình thức pháp luật thành văn chủ yếu và quan trọng.
23	B	Theo Luật Ban hành VBQPPL 2015, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một loại VBQPPL, được ban hành để thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp trên địa bàn.
24	C	Bản án của Tòa án có giá trị làm căn cứ để giải quyết các vụ việc tương tự về sau được gọi là Tiền lệ pháp hay Án lệ.
25	C	Quy định về bản chất, chế độ chính trị của Nhà nước là nội dung cốt lõi thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp.
26	C	Quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước (giữa cơ quan hành chính và đối tượng bị quản lý) là đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính.
27	C	Quan hệ thuê nhà là quan hệ dân sự, được xác lập dựa trên sự thỏa thuận, bình đẳng giữa các bên. Phương pháp thỏa thuận là phương pháp đặc trưng của Luật Dân sự.
28	D	Quan hệ giữa Nhà nước (thông qua Tòa án) và người phạm tội về việc truy cứu trách nhiệm hình sự là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
29	B	Theo nguyên tắc áp dụng VBQPPL, khi các văn bản do cùng một cơ quan ban hành (ở đây, Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ trưởng ban hành Thông tư, nhưng xét về thứ bậc, Nghị định của Chính phủ có hiệu lực cao hơn Thông tư của Bộ trưởng) hoặc văn bản của cơ quan cấp trên có hiệu lực cao hơn, và khi có quy định khác nhau, áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn (Nghị định) hoặc văn bản ban hành sau (trong trường hợp cùng cấp). Trong tình huống này, Nghị định của Chính phủ có hiệu lực pháp lý cao hơn Thông tư của Bộ trưởng.
30	C	Theo quy định, thời điểm có hiệu lực của VBQPPL được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành (trừ một số trường hợp ngoại lệ).
31	C	Tập quán pháp là những phong tục, tập quán được Nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện, trở thành một nguồn của pháp luật, với điều kiện không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật.
32	B	Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn chi tiết luật của các cơ quan hành chính nhà nước (như Chính phủ, Bộ trưởng) được gọi là hoạt động lập quy.

33	B	Quan hệ mua bán tài sản giữa hai cá nhân là quan hệ tài sản phát sinh trong giao lưu dân sự, có sự dịch chuyển tài sản và bình đẳng giữa các chủ thể, thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.
34	C	Phương pháp quyền uy, với tính chất mệnh lệnh rất cao, là phương pháp điều chỉnh đặc thù của Luật Hình sự, phù hợp với quan hệ bất bình đẳng giữa Nhà nước và người phạm tội.
35	C	Hai căn cứ chủ yếu để phân định các ngành luật là Đối tượng điều chỉnh (các quan hệ xã hội cụ thể) và Phương pháp điều chỉnh (cách thức tác động lên các quan hệ đó).
36	C	Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín là quyền nhân thân tồn tại độc lập, không liên quan trực tiếp đến tài sản, thuộc nhóm quyền nhân thân không gắn với tài sản.
37	B	Nguyên tắc áp dụng luật về hiệu lực trở về trước: Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.
38	B	Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước là đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp, và chúng thường được quy định ở dạng định hướng, nguyên tắc, tạo cơ sở cho các ngành luật khác.
39	B	Quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong quá trình thực hiện quản lý (dù là giữa cơ quan có thẩm quyền riêng và thẩm quyền chung) vẫn chủ yếu mang tính chất chỉ đạo, điều hành, được điều chỉnh bằng phương pháp mệnh lệnh - phương pháp đặc thù của Luật Hành chính.
40	C	Theo Hiến pháp, mọi người (bao gồm cả người nước ngoài) đều có các quyền con người, quyền công dân không tách rời, trong đó có quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. Các quyền chính trị như bầu cử, ứng cử, tham gia lực lượng vũ trang thường chỉ dành cho công dân Việt Nam.
41	C	Chế định pháp luật là nhóm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhỏ hơn, có cùng tính chất trong phạm vi một ngành luật. Ví dụ: chế định hợp đồng trong Luật Dân sự.
42	B	Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống VBQPPL. Mọi văn bản khác không được trái với Hiến pháp.
43	C	Hành vi cố ý gây thương tích nặng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm, thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự. Các hành vi ở đáp án A, B, D có thể thuộc về vi phạm hành chính hoặc dân sự.
44	B	Ở Việt Nam, khoa học pháp lý thừa nhận việc phân chia hệ thống cấu trúc của pháp luật thành các ngành luật và các chế định pháp luật.
45	A	Một VBQPPL hết hiệu lực khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó.
46	D	Cảnh sát giao thông, với tư cách là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đang tổ chức cho chủ thể (anh A) thực hiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Đây là **áp dụng pháp luật**.

47	C	Chị B đang thực hiện quyền tự do kinh doanh mà pháp luật cho phép. Việc không thực hiện quyền này là sự lựa chọn thuộc ý chí của chị, phù hợp với hình thức **sử dụng pháp luật**.
48	B	Công ty X đang chủ động thực hiện một nghĩa vụ pháp lý bắt buộc (nộp thuế) bằng hành vi tích cực. Đây là hình thức **thi hành pháp luật**.
49	A	Ông M đang kiềm chế không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm (buôn bán, tàng trữ ma túy). Đây là hình thức **tuân thủ pháp luật**.
50	B	Hành vi gây thiệt hại về tài sản (làm vỡ kính xe) và anh H đủ 15 tuổi (có năng lực hành vi một phần theo Bộ luật Dân sự) nên đây là **vi phạm dân sự**. Cha mẹ anh H có thể phải bồi thường.
51	C	Hành vi tự ý nghỉ việc của công chức vi phạm vào nội quy, kỷ luật lao động, công vụ nhà nước. Đây là **vi phạm kỷ luật**.
52	B	Hành vi do sơ suất (lỗi vô ý) gây thiệt hại về tài sản cho người khác. Đây là **vi phạm dân sự**, phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
53	D	Hành vi cố ý (lỗi cố ý) gây thương tích với tỷ lệ trên 11% là dấu hiệu của tội phạm hình sự theo Bộ luật Hình sự. Đây là **vi phạm hình sự**.
54	D	Hành vi xả thải trái quy chuẩn vừa vi phạm quy định về bảo vệ môi trường (có thể bị xử phạt hành chính), vừa có thể phải bồi thường thiệt hại về môi trường (trách nhiệm dân sự).
55	D	Hành vi do bất cẩn (lỗi vô ý) gây thiệt hại lớn về tài sản (200 triệu) có thể cấu thành **tội phạm hình sự** (Ví dụ: Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy) và đồng thời phát sinh **trách nhiệm dân sự** bồi thường.
56	B	Hình phạt tù là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước, được áp dụng cho **trách nhiệm hình sự**.
57	C	Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là một hình thức của **trách nhiệm dân sự**.
58	D	Hình thức kỷ luật "khiển trách" được áp dụng trong nội bộ cơ quan, tổ chức đối với người lao động vi phạm kỷ luật. Đây là **trách nhiệm kỷ luật**.
59	A	Xử phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy tắc quản lý nhà nước (đỗ xe sai quy định) là biện pháp của **trách nhiệm hành chính**.
60	B	Một trong các dấu hiệu của vi phạm pháp luật là chủ thể phải có năng lực trách nhiệm pháp lý. Người mắc bệnh tâm thần không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên **không phải chịu trách nhiệm pháp lý**.
61	A	Các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật được nêu trong giáo trình là: (1) Hành vi xác định (vượt tốc độ), (2) Trái pháp luật, (3) Có lỗi (cố ý hoặc vô ý), (4) Do chủ thể có năng lực trách nhiệm thực hiện.
62	B	Anh K 13 tuổi chưa đủ độ tuổi để bị xử lý vi phạm hành chính (từ đủ 14) và chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (từ đủ 14 chỉ chịu TNHS về một số tội rất nghiêm trọng). Tuy nhiên, hành vi gây thiệt hại tài sản vẫn có thể phát sinh **trách nhiệm dân sự**, mà người giám hộ (cha mẹ) có thể phải bồi thường.

63	A	Hành vi sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất thực phẩm chủ yếu xâm hại đến các quy tắc **quản lý nhà nước** về an toàn thực phẩm, vệ sinh thực phẩm.
64	A	Ông G nhận thức rõ hành vi đánh người là nguy hiểm, thấy trước hậu quả có thể xảy ra và vẫn mong muốn thực hiện hành vi đó (do tức giận). Đây là **lỗi cố ý trực tiếp**.
65	C	"Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép" không nhằm trừng phạt mà nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu. Đây là một trong các **biện pháp khôi phục** trong trách nhiệm hành chính.
66	B	Yêu cầu đầu tiên của pháp chế là phải có một **hệ thống pháp luật hoàn chỉnh**, được xây dựng thống nhất, đồng bộ, phù hợp.
67	A	"Trên nóng, dưới lạnh" cho thấy việc thực hiện pháp luật không thống nhất giữa các địa phương, vi phạm yêu cầu về **tính thống nhất của pháp chế** trên phạm vi toàn quốc.
68	A	Một hậu quả pháp lý quan trọng của trách nhiệm hình sự là **án tích (tiền án)**, được ghi vào lý lịch tư pháp trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.
69	B	Trách nhiệm pháp lý chỉ đặt ra khi có đủ các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật, trong đó có yếu tố **lỗi**. Sự kiện bất khả kháng loại trừ lỗi của chủ thể.
70	B	Nội dung cốt lõi thứ hai của pháp chế là **sự thực hiện pháp luật nghiêm chỉnh, triệt để** của tất cả các chủ thể.
71	B	Động cơ, mục đích là những yếu tố thuộc **mặt chủ quan** của vi phạm pháp luật, phản ánh trạng thái tâm lý bên trong của người vi phạm.
72	B	Chỉ những người bị kết án bằng bản án hình sự của Tòa án mới có án tích (tiền án). Người bị xử phạt vi phạm hành chính **không bị coi là có tiền án, tiền sự**.
73	C	Việc người dân tham gia giám sát là một hình thức **kiểm tra, giám sát xã hội** đối với việc thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, góp phần tăng cường pháp chế.
74	B	Trách nhiệm dân sự, xuất phát từ quan hệ bình đẳng, tôn trọng sự **tự thỏa thuận, tự định đoạt của các bên** trong việc giải quyết hậu quả vi phạm.
75	C	Giáo trình nêu rõ: Pháp luật là hệ thống quy phạm, còn pháp chế là phạm trù thể hiện **yêu cầu** về việc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Có pháp luật chưa chắc đã có pháp chế.
76	B	Theo Điều 67 Công ước Viên 1980, khi hợp đồng quy định vận chuyển hàng hóa và người bán không phải giao tại một địa điểm cụ thể, rủi ro được chuyển sang người mua kể từ khi hàng được giao cho người chuyên chở thứ nhất.
77	B	Nhân viên ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ tư pháp tuyệt đối theo Công pháp quốc tế, không thể bị khởi kiện tại Tòa án nước sở tại. Vụ việc phải được giải quyết qua con đường ngoại giao.

78	B	Theo Khoản 2, Điều 674 Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tại Việt Nam, năng lực hành vi dân sự của họ được xác định theo pháp luật Việt Nam.
79	B	Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực (Điều 2(4) Hiến chương LHQ) nghiêm cấm các hành vi xâm phạm lãnh thổ, độc lập chính trị của quốc gia khác.
80	C	Các dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết, khi có tổ chức đại diện được công nhận, là chủ thể đặc biệt của Công pháp quốc tế.
81	B	Theo Khoản 1, Điều 676 Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước nơi pháp nhân đó được thành lập (Đức).
82	C	Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình đòi hỏi các quốc gia phải tìm kiếm các giải pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực.
83	C	Theo nguyên tắc giải quyết xung đột quốc tịch, đối với người có nhiều quốc tịch, năng lực hành vi có thể được xác định theo pháp luật của nước mà họ thường trú (Pháp).
84	C	Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ cấm các quốc gia can thiệp vào các vấn đề thuộc thẩm quyền riêng của quốc gia khác, bao gồm cả các quyết định về nhập cảnh dựa trên lý do chính trị thuần túy.
85	B	Khi được các bên đưa vào hợp đồng, các điều khoản INCOTERMS trở thành các quy phạm thực chất thống nhất, trực tiếp quy định quyền và nghĩa vụ của các bên.
86	A	Đây là ví dụ về trách nhiệm vật chất khách quan, phát sinh do các hoạt động gây nguy hiểm cao độ (vận chuyển dầu) gây thiệt hại, không phụ thuộc vào lỗi của quốc gia.
87	A	Theo quy phạm xung đột được nêu làm ví dụ (Điều 39 Hiệp định VN-Nga 1998), quan hệ thừa kế bất động sản do pháp luật của nước nơi có bất động sản điều chỉnh (Việt Nam).
88	C	Các biện pháp trừng phạt kinh tế do Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt là một hình thức của "thực hiện sự trừng phạt phi vũ trang".
89	C	Theo nguyên tắc "locus regit actum", hình thức của hôn nhân được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện việc kết hôn (Thái Lan).
90	B	Chế độ đãi ngộ như công dân (National Treatment) có nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài được hưởng sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với nhà đầu tư trong nước của nước sở tại.
91	A	Quốc tịch của pháp nhân có thể được xác định theo nơi đăng ký thành lập (Luật Singapore) hoặc nơi có trụ sở chính/trung tâm quản lý (Luật Hồng Kông), tùy theo quy định của hệ thống pháp luật áp dụng.
92	B	Nguyên tắc bảo lưu trật tự công cộng cho phép Tòa án từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài nếu việc áp dụng đó dẫn đến hậu quả trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình.

93	B	Hành động bắn hạ máy bay dân dụng thường trái với Công ước Chicago 1944 và các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực, trừ trường hợp ngoại lệ rất hẹp (như tự vệ).
94	C	Theo nguyên tắc chung trong Tư pháp quốc tế về lao động, quan hệ lao động được thực hiện tại nước nào thì chịu sự điều chỉnh chủ yếu của pháp luật nước sở tại đó (Đức).
95	B	Việc xây dựng một dự thảo Công ước là bước đầu tiên để hình thành một Điều ước quốc tế - một nguồn cơ bản của Công pháp quốc tế.
96	B	Theo Điều 672 Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015, năng lực hành vi dân sự của người không quốc tịch được xác định theo pháp luật của nước nơi họ cư trú (Campuchia).
97	B	Nguyên tắc "lex rei sitae" trong tố tụng dân sự quốc tế thường trao thẩm quyền riêng biệt cho Tòa án nơi có bất động sản đối với các vụ kiện liên quan trực tiếp đến bất động sản đó.
98	B	Theo Điều 34 Quy chế Tòa án Công lý Quốc tế, chỉ các quốc gia mới có thể là các bên tranh tụng trước Tòa. Các tổ chức quốc tế và cá nhân không có quyền này.
99	B	Nguyên tắc "pacta sunt servanda" (tôn trọng và thực hiện cam kết quốc tế) đòi hỏi các quốc gia phải thiện chí thực hiện các điều ước mà mình đã ký kết. Việc đơn phương đình chỉ có thể chỉ được chấp nhận trong những trường hợp rất hạn hẹp theo quy định của Luật Điều ước.
100	C	Nguyên tắc bảo lưu trật tự công cộng là một ngoại lệ quan trọng của Tư pháp quốc tế, cho phép Tòa án từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài được dẫn chiếu đến nếu việc áp dụng đó trái với các nguyên tắc cơ bản, trật tự công cộng của nước mình.

Đỗ Tuấn Anh